РЕКЛАМА

Дело № 1-11/2022 (1-56/2021; 1-453/2020;)

Номер дела: **1-11/2022 (1-56/2021; 1-453/2020;)**

УИН: **25RS0003-01-2018-004697-97**

Дата начала: **20.10.2020**

Дата рассмотрения: **15.04.2022**

Суд: **Первореченский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Смоленкова Лариса Александровна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Т.А. Кузьмина		
Защитник (адвокат)	Попов Д.А.		
Защитник (адвокат)	М.Я. Коптюк		
Защитник (адвокат)	Т.А. Кузьмина		
Защитник (адвокат)	Т.А. Хромченко		
Защитник (адвокат)	ТОЛСТИКОВ Е.Л.		
Защитник (адвокат)	Т.С. Акохова		
Защитник (адвокат)	М.В. Гавриленко (Иванов)		
Защитник (адвокат)	Коптюк М.Я.		

Защитник (адвокат)	А.С. Клавакова
Защитник (адвокат)	Гавриленко М.Я.
Защитник (адвокат)	Акохова Т.С.
Защитник (адвокат)	Д.А. Попов

Иванов Алексей Владимирович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
КОХОВИЧ РУСТАМ РОМАНОВИЧ	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
ГОРБАТЮК ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			20.10.2020
Передача материалов дела судье			20.10.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		09.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	13.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	10.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	22.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	19.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	11.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	30.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	02.07.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	09.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	17.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	19.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	10.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни	11.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	25.03.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		13.04.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		15.04.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			08.11.2022

Акты

1-11/2020

25RS0003-01-2018-004697-97

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 15 апреля 2022 года

Первореченский районный суд города Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Л.А. Смоленковой,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Владивостока Борисова Р.Д., помощников прокурора Первореченского района г. Владивостока О.С. Брухтей, Н.Б. Ражевой, С.Д. Язвенко, Ж.Р. Хачатряна,

подсудимых: И.О. Миронова (Горбатюка), А.В. Иванова, Р.Р. Коховича, Э.Р. Коховича,

защитников – адвокатов: Вягиса В.Г., представившего ордер № года, Коптюк М.Я., представившей ордер № года, Гавриленко М.В., представившей ордер № года, Акоховой Т.С., представившей ордер № года, Попова Д.А., предоставившего ордер № № года, Толстикова Е.Л., предоставившего ордер № года, Кузьминой Т.А., предоставившей ордер № года, Клаваковой А.С., представившей орде № года,

ФИО98

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Заречанской Т.В., секретарями Руденко О.А., Тумашиновой М.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Коховича Рустама Романовича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п. «в» ч. 3 ст. 158 ; п.п «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ;

Миронова Игги (Горбатюка Игоря) Олександровича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п. «в» ч. 3 ст. 158 ; п.п «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ;

Иванова Алексея Владимировича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п. «в» ч. 3 ст. 158 ; п.п «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 ; п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кохович Р.Р., Иванов А.В., Миронов (Горбатюк) И.О., действуя совместно друг с другом по предварительному сговору совершили ряд умышленных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах:

Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил совершать хищения имущества из гаражных боксов (гаражей), расположенных на территории <адрес>. С этой целью, Кохович Р.Р., не позднее 12 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, предложил Миронову (Горбатюку) И.О. и Иванову А.В. совместно совершать хищения чужого имущества из гаражного бокса (далее по тексту гаража), на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вступили между собой в преступный сговор,

направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом:

Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя лом для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю, на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В.

Иванов А.В., в свою очередь должен был помогать Коховичу Р.Р. проникать в данный гараж, используя лом для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю; грузить похищенное имущество в автомобиль, в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Миронов (Горбатюк) И.О., в то же время должен был во время проникновения Коховича Р.Р. и Иванова А.В. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия Коховича Р.Р. и Иванова А.В. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать им условный сигнал; после совершения хищения имущества, помогать Коховичу Р.Р. и Иванову А.В. грузить похищенное имущество в автомобиль и в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле под управлением Коховича Р.Р. и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р. действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных ролей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период с 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 12.15 часов ДД.ММ.ГГГГ, на неустановленном в ходе следствия автомобиле, подъехали к строению по <адрес> в <адрес>, где Кохович Р.Р. и Иванов А.В. вышли из автомобиля, взяв с собой заранее приготовленный лом, и направились к гаражному боксу № ГСК, расположенному в районе строения по <адрес> в <адрес>.

В то же время Миронов (Горбатюк) И.О., согласно ранее достигнутой договоренности, вышел из автомобиля и остался возле гаражей ГСК, расположенных по <адрес> в <адрес>, где находился и во время проникновения Коховича Р.Р. и Иванова А.В. в гараж, следил за окружающей обстановкой, наблюдая, чтобы преступные действия последних никто не обнаружил, будучи готовым в случае обнаружения подать Коховичу Р.Р. и Иванову А.В. условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 12.15 часов ДД.ММ.ГГГГ, Кохович Р.Р. и Иванов А.В., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюк) И.О., согласно ранее распределенных ролей, подошли к гаражному боксу № ГСК, расположенному в районе строения по <адрес> в <адрес>, где убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надели заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В., с целью проникновения в вышеуказанный гараж, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленного лома, сломал корпус навесного замка в районе отверстия для запираемого конца дужки, на который была закрыта калитка ворот гаражного бокса, после чего открыл калитку, через которую, с целью хищения чужого имущества Кохович Р.Р. и Иванов А.В., совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюк) И.О., незаконно проникли в вышеуказанный гараж, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО50, а именно:

1) компрессор <данные изъяты> предназначенный для покраски, в комплекте с насадками в количестве двух штук, общей стоимостью 10 365 рублей;

2) распылитель <данные изъяты>, в алюминиевом корпусе, серебристого цвета, стоимостью 800 рублей;

3) пневмопистолет для накачки шин с манометром марки «<данные изъяты>», общей стоимостью 500 рублей;

4) комплект колес, состоящий из четырех автомобильных шин марки «<данные изъяты>», размером 245/45R17, стоимостью 6 000 рублей за 1 шину и четырех литых дисков марки «<данные изъяты> стоимостью 4 000 рублей за 1 литой диск, общей стоимостью 40 000 рублей;

5) комплект колес, состоящий из четырех автомобильных шин, размером <данные изъяты>, стоимостью 2 500 рублей за 1 шину и четырех литых дисков, стоимостью 1 250 рублей за 1 диск, общей стоимостью 15 000 рублей;

6) электрический лобзик марки «<данные изъяты>» 600Вт, стоимостью 3 710 рублей 70 копеек;

7) металлическое полотно к электрическому лобзику, стоимостью 50 рублей;

8) защитную экипировку мотоциклиста (Черепаха), черного цвета, производство Италия, стоимостью 18 000 рублей;

9) автомобильные аудиоколонки, черного цвета, марки <данные изъяты> круглой формы, в количестве 2-х штук, в комплекте с двумя кроссоверами и двумя круглыми динамиками, общей стоимостью 4 000 рублей;

10) шуруповерт фирмы «<данные изъяты>», 18V, стоимостью 3 803 рубля 70 копеек, которое Кохович Р.Р. и Иванов А.В. вынесли из гаражного бокса и перенесли к неустановленному в ходе следствия автомобилю, куда погрузили похищенное имущество, и действуя совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюк) И.О., отвезли его на неустановленном в ходе следствия автомобиле, в гаражный бокс № , расположенный по адресу: <адрес>, тем самым распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению и причинили ФИО50 значительный ущерб на общую сумму 96 229 рублей 40 копеек.

Кроме того, Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил совершить хищение имущества из гаража, расположенного на территории <адрес>. С этой целью, Кохович Р.Р., не позднее 10.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, предложил Миронову (Горбатюку) И.О. и Иванову А.В. совместно совершить хищение чужого имущества из гаража, на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом:

Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю, на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В.

Миронов (Горбатюк) И.О., в свою очередь должен был помогать Кохович Р.Р. выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю; грузить похищенное имущество в автомобиль, в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Иванов А.В. должен был во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко

от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать им условный сигнал; после совершения хищения имущества, помогать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. грузить похищенное имущество в автомобиль и в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле под управлением Коховича Р.Р. и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р. действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В., умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных ролей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период с 17.30 часов ДД.ММ.ГГГГ по 10.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, на неустановленном в ходе следствия автомобиле, подъехали к ГСК «<данные изъяты>», расположенный в районе <адрес> в <адрес>, где Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вышли из автомобиля, взяв с собой заранее приготовленные саперные ножницы и направились к гаражу № ГСК «<данные изъяты> расположенному в районе <адрес> в <адрес>.

В то же время Иванов А.В., согласно ранее достигнутой договоренности, вышел из автомобиля и остался возле гаражей ГСК «<данные изъяты>», расположенных в районе <адрес> в <адрес>, где находясь во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гараж, следил за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы преступные действия последних никто не обнаружил, будучи готовым в случае обнаружения подать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 17.30 часов ДД.ММ.ГГГГ по 10.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, Кохович Р.Р., осознавая, что действует группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., согласно ранее распределенным ролям, подошел к гаражу № ГСК «<данные изъяты>», расположенному в районе <адрес> в <адрес>, где убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надел заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего Кохович Р.Р., продолжая свои преступные намерения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В., с целью проникновения в вышеуказанный гараж, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных саперных ножниц, перекусил дужку для крепления навесного замка на воротах гаража, после чего открыл ворота, через которые, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., незаконно проникли в вышеуказанный гараж, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО99., а именно:

1) резиновую лодку «<данные изъяты>», зеленого цвета в сумке-чехле черного цвета, в комплекте с двумя алюминиевыми веслами и ножным насосом, общей стоимостью 40 000 рублей;

2) кухню-палатку, зеленого цвета, с трубчатым каркасом, состоящим из шести труб, в сумке-чехле черного цвета, общей стоимостью 20 000 рублей;

3) три складных стула фирмы «<данные изъяты>» из алюминиевого корпуса черного цвета, стоимостью 2 000 рублей за 1 стул, всего на сумму 6 000 рублей;

4) спальный мешок фирмы «<данные изъяты>», размером 220х80 см, в сумке-чехле светло-синего цвета, общей стоимостью 5 000 рублей;

5) дробь оружейную калибра № диаметр дроби 2,45 мм – общим весом 20 кг, стоимостью 250 рублей за 1 кг., на общую сумму 5 000 рублей, упакованную в две пластмассовые бутылки, не представляющие материальной ценности;

6) дробь оружейную калибра № диаметр дроби 3,25 мм – общим весом 10 кг, стоимостью 250 рублей за 1 кг., на общую сумму 2 500 рублей, упакованную в пластмассовую бутылку, не представляющую материальной ценности;

7) коврик-пенка, стоимостью 1 000 рублей;

8) газовую плиту фирмы «<данные изъяты>», размером 15х15 см, которая находилась в сумке-чехле черного цвета, общей стоимостью 1 500 рублей;

9) маскировочную сеть, размером 2х3 метра, зелено-коричневого цвета, стоимостью 2 000 рублей,

которое Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вынесли из гаража и перенесли к неустановленному в ходе следствия автомобилю, куда погрузили похищенное имущество, и действуя совместно и согласованно с Ивановым А.В., отвезли на неустановленном в ходе следствия автомобиле в гаражный бокс № расположенный по адресу: <адрес>, тем самым распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению и причинили ФИО13 значительный ущерб на общую сумму 83 000 рублей.

Кроме того, Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил совершить хищение имущества из гаража, расположенного на территории <адрес>. С этой целью Кохович Р.Р. не позднее 13.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, предложил Миронову (Горбатюку) И.О. и Иванову А.В. совместно совершить хищение чужого имущества из гаража, на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом: Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю, на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В.

Миронов (Горбатюк) И.О., в свою очередь должен был помогать Кохович Р.Р. проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю; грузить похищенное имущество в автомобиль, дальнейшем перевозить похищенное имущество на автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Иванов А.В., в то же время должен был во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать им условный сигнал; после совершения хищения имущества, помогать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. грузить похищенное имущество в автомобиль, в дальнейшем перевозить похищенное имущество на автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В. и Миронов (Горбатюк) И.О, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных ролей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период с 20.30 часов ДД.ММ.ГГГГ по 13.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время, на неустановленном в ходе следствия автомобиле, подъехали к дому № по <адрес> в <адрес>, где все вышли из автомобиля. Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., взяв с собой заранее приготовленные саперные ножницы, направились к гаражу № ГСК-№ расположенному в районе <адрес> в <адрес>.

В то же время Иванов А.В., согласно ранее достигнутой договоренности и отведенной роли, находясь недалеко от гаражей <данные изъяты>, по вышеуказанному адресу, во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гараж, следил за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы действия Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. никто не обнаружил, будучи готовым в случае обнаружения подать последним условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 20.30 часов ДД.ММ.ГГГГ по 13.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., согласно ранее распределенным ролям, подошли к гаражу № ГСК-№, расположенному по вышеуказанному адресу, где убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надели заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего, с целью проникновения в вышеуказанный гараж, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных саперных ножниц, перекусили дужку для крепления навесного замка на воротах гаража, после чего открыв ворота, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., незаконно проникли в вышеуказанный гараж, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО48, а именно:

1) дрель синего цвета, в металлическом корпусе, стоимость 1 500 рублей;

2) комплект колес, состоящий из трех автомобильных шин марки <данные изъяты>, стоимостью 7000 рублей за 1 шину, и трех литых дисков, стоимостью 5 000 рублей за 1 диск, всего на общую сумму 36 000 рублей;

3) дрель марки <данные изъяты>», стоимостью 3 000 рублей;

4) шлифовальную машинку (турбинку) марки «<данные изъяты>», стоимостью 3 500 рублей;

5) нэтбук марки «<данные изъяты>», стоимостью 2 000 рублей;

6) подкатной домкрат, стоимостью 4 500 рублей;

7) пять автомобильных летних шин марки «<данные изъяты>, стоимостью 2 000 рублей за 1 шину, на общую сумму 10 000 рублей,

которое Кохович Р.Р. и Горбатюк И.О. вынесли из гаража и перенесли к неустановленному в ходе следствия автомобилю, куда погрузили похищенное имущество и, действуя совместно и согласованно с Ивановым А.В., отвезли его на вышеуказанном автомобиле, в арендуемый Кохович Р.Р. гаражный бокс № , расположенный по адресу: <адрес>, тем самым распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению и причинили ФИО48 значительный ущерб на общую сумму 60 500 рублей.

Кроме того, Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил совершить хищение имущества из гаража, расположенного на территории <адрес>. С этой целью, Кохович Р.Р., не позднее 04.57 часов ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте <адрес> предложил лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям (далее Э.), Миронову (Горбатюку) И.О. и Иванову А.В. совместно совершить хищения чужого имущества из гаража, на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Э., Иванов А.В. и Миронов (Горбатюк) И.О. вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом:

Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к автомобилю «<данные

изъяты> государственный регистрационный знак № RUS (далее по тексту «<данные изъяты> № RUS), на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюк) И.О., Э. и Ивановым А.В.

Миронов (Горбатюк) И.О., в свою очередь должен был помогать Коховичу Р.Р. выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к автомобилю «<данные изъяты> Н № RUS; грузить похищенное имущество в автомобиль и в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле под управлением Кохович Р.Р. и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Э. и Иванов А.В., в то же время должны были во время проникновения Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать им условный сигнал; после совершения хищения имущества, помогать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. грузить похищенное имущество в автомобиль и в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле под управлением Коховича Р.Р. и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О., Ивановым А.В. и Э., умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных ролей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в 04.57 часа ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле «<данные изъяты> № RUS, под управлением Коховича Р.Р., подъехали к ГСК №, расположенному в районе здания <адрес> в <адрес>, где Кохович Р.Р. вышел из автомобиля, взяв с собой заранее приготовленные саперные ножницы, и совместно с Мироновым (Горбатюк) И.О. направились к гаражному боксу № ГСК № , лит.И1, расположенному в районе здания <адрес> в <адрес>.

В то же время Иванов А.В. и Э., согласно ранее достигнутой договоренности, вышли из автомобиля и остались возле гаражей ГСК №, расположенных в районе здания <адрес> в <адрес>, где находясь во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гараж, следили за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы преступные действия последних никто не обнаружил, будучи готовыми в случае обнаружения подать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 04.57 часов ДД.ММ.ГГГГ и не позднее 12.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В. и Э., согласно ранее отведенных ролей, подошли к гаражу №, расположенному в районе здания <адрес> в <адрес>, где убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надели заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего, Кохович Р.Р. действуя группой лиц по предварительному сговор, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О., Э., Ивановым А.В., с целью проникновения в вышеуказанный гараж, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных саперных ножниц перекусил дужку навесного замка, на который были закрыты ворота гаража, после чего открыв ворота, через которые, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Э. и Ивановым А.В., незаконно проникли в вышеуказанный гараж, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО17, а именно:

1) комплект колес, состоящий из 4 литых дисков марки «<данные изъяты>», стоимостью 5 000 рублей за 1 диск и 4 автомобильных шин марки «<данные изъяты> стоимостью 5 000 рублей за 1 шину, всего на общую сумму 40 000 рублей;

2) четыре автомобильные шины марки <данные изъяты>, стоимостью 10 000 рублей каждая, всего на сумму 40 000 рублей;

3) четыре автомобильные шины марки <данные изъяты> стоимостью 7 500 рублей каждая, всего на сумму 30 000 рублей;

4) четыре автомобильные шины размером 245/45 R17, стоимостью 5 000 рублей каждая, всего на сумму 20 000 рублей;

5) комплект колес, состоящий из 4 литых дисков марки «<данные изъяты> размером R16, стоимостью 2 500 рублей за 1 диск и 4 автомобильных шипованных шин размером 216/65R16, стоимостью 2 500 рублей за 1 шину, всего на общую сумму 20 000 рублей;

6) сигвей детский белого цвета, марки <данные изъяты> стоимостью 20 000 рублей;

7) сварочный аппарат, инверторный, размером 40*30*20 см., стоимостью 7 000 рублей;

8) компрессор оранжевого цвета, размером 80*60*30 см., стоимостью 10 000 рублей;

9) чемодан пластиковый, размером 80*50*30 см., бордово-коричневого цвета, стоимостью 7 000 рублей;

10) чемодан пластиковый, размером 80*50*30 см., розового цвета в белый горох, стоимостью 5 000 рублей;

11) чемодан пластиковый, размером 50*40*30 см., детский, с рисунком, стоимостью 5 000 рублей,

которое, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вынесли из гаража и перенесли к автомобилю «<данные изъяты>» № RUS, в который Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О., Э., Иванов А.В. погрузили похищенное имущество и отвезли его в гаражный бокс № расположенный по адресу: <адрес>, тем самым распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению и причинили ФИО17 значительный ущерб на общую сумму 204 000 рублей.

Кроме того, Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил совершить хищение имущества из гаражей, расположенных на территории <адрес>. С этой целью, Кохович Р.Р., не позднее 03.00 часа ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте <адрес> предложил Миронову (Горбатюку) И.О. и Иванову А.В. совместно совершить хищение чужого имущества из гаража, на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом:

ФИО4 должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя лом и саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к автомобилю «<данные изъяты> № RUS, на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В.

Миронов (Горбатюк) И.О., в свою очередь должен был помогать Коховичу Р.Р. выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к автомобилю <данные изъяты> Н № RUS; грузить похищенное имущество в автомобиль и в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле под управлением Коховича Р.Р. и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Иванов А.В. в то же время должен был во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия

Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать им условный сигнал; после совершения хищения имущества, помогать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. грузить похищенное имущество в автомобиль и в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле под управлением Коховича Р.Р. и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных ролей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в 03.00 часа ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле «<данные изъяты>» № RUS, под управлением Коховича Р.Р., подъехали к №, расположенному в районе здания по <адрес>, где Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вышли из автомобиля, взяв с собой заранее приготовленные лом и саперные ножницы, и направились к гаражному боксу №, расположенному в районе здания по <адрес> в <адрес>.

В то же время Иванов А.В., согласно ранее достигнутой договоренности, вышел из автомобиля и остался возле гаражей №, расположенных по вышеуказанному адресу, где находясь во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гараж, следил за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы преступные действия последних никто не обнаружил, будучи готовым в случае обнаружения подать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 03.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 03.20 часа ДД.ММ.ГГГГ, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., согласно ранее отведенным ролям, подошли к гаражу №, расположенному по вышеуказанному адресу, где убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надели заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., с целью проникновения в вышеуказанный гараж, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных лома и саперных ножниц перекусил дужку для крепления навесного замка на калитке ворот гаража, после чего снял калитку с петель, через которую, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., незаконно проникли в вышеуказанный гараж, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО7, а именно:

1) головку блока в полном комплекте (в сборе с комплектующими) двигателя марки 3S-FE для автомобиля «<данные изъяты>», стоимостью 4 000 рублей,

которое, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вынесли из гаража и перенесли к автомобилю <данные изъяты> №, куда погрузили похищенное имущество, и действуя совместно и согласованно с Ивановым А.В. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 ущерб на сумму 4 000 рублей.

Кроме того, Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил совершать хищения имущества из гаражных боксов (гаражей), расположенных на территории <адрес>. С этой целью Кохович Р.Р., понимая, что при наличии соучастника данная преступная деятельность принесет большую прибыль, находясь в неустановленном месте <адрес>, в точно неустановленное время, но не позднее 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, предложил Миронову (Горбатюк) И.О. и Иванову А.В. совместно совершать хищения чужого имущества из гаражного бокса (гаража), на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом:

- Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю, на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В.

- Миронов (Горбатюк) И.О., в свою очередь должен был помогать Кохович Р.Р. проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю; грузить похищенное имущество в автомобиль, в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

- Иванов А.В., в то же время должен был во время проникновения Кохович Р.Р. и Миронова (Горбатюк) И.О. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия Кохович Р.Р. и Миронова (Горбатюк) И.О. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать им условный сигнал; после совершения хищения имущества, помогать Кохович Р.Р. и Миронову (Горбатюк) И.О. грузить похищенное имущество в автомобиль, в дальнейшем перевозить похищенное имущество на автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В. и Мироновым (Горбатюк) И.О, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных в совершении хищения ролей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период с 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время, на неустановленном в ходе следствия автомобиле подъехали к гаражным боксам, расположенным по <адрес> в <адрес>, где все вышли из автомобиля. Кохович Р.Р., взяв с собой заранее приготовленные для осуществления преступных целей саперные ножницы направился к гаражному боксу №, расположенному по <адрес> в <адрес>.

В то же время Иванов А.В., согласно ранее достигнутой договоренности, вышел из автомобиля и следил за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы преступные действия Кохович Р.Р. и Миронова (Горбатюк) И.О. никто не обнаружил, будучи готовым в случае обнаружения подать последним условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., согласно ранее отведенных Кохович Р.Р. в совершении преступления ролей, подошли к гаражному боксу №, расположенному по <адрес> в <адрес>, где убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надели заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В., с целью проникновения в вышеуказанный гаражный бокс, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных саперных ножниц перекусили дужки для крепления навесных замков на воротах гаражного бокса, после чего открыв ворота, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., незаконно проникли в вышеуказанный гаражный бокс, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО42, а именно:

резиновую моторную надувную лодку «<данные изъяты>», модель №S, заводской №, стоимостью 25 000 рублей;

комплект колес, состоящий из четырех летних автомобильных шин «<данные изъяты>», размером 215/70R16, стоимостью 4 125 рублей за 1 шину и четырех литых дисков, стоимостью 1 750 рублей за 1 диск, общей стоимостью 23 500 рублей;

четыре литых автомобильных диска, марки «<данные изъяты> размером 114/5R16, стоимостью 1 875 рублей за 1 диск, на общую сумму 7 500 рублей;

набор автомобильных инструментов «<данные изъяты>», стоимостью 7 000 рублей, в пластмассовом чемодане, не представляющим материальной ценности,

которое Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., вынесли из гаража и перенесли к неустановленному в ходе следствия автомобилю, куда погрузили похищенное имущество и, действуя совместно и согласованно с Ивановым А.В., с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО42 значительный ущерб на общую сумму 63 000 рублей.

Кроме того, Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил продолжить совершать хищения имущества из гаражных боксов (гаражей), расположенных на территории <адрес>. С этой целью, Кохович Р.Р., понимая, что при наличии соучастника данная преступная деятельность принесет большую прибыль, в точно неустановленное время, но не позднее 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, предложил Миронову (Горбатюк) И.О. и Иванову А.В. совместно совершать хищения чужого имущества из гаражного бокса (гаража), на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом:

- Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю, на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В.

- Миронов (Горбатюк) И.О., в свою очередь должен был помогать Коховичу Р.Р. выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю; грузить похищенное имущество в автомобиль, в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

- Иванов А.В., в то же время должен был во время проникновения Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать им условный сигнал; после совершения хищения имущества, помогать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. грузить похищенное имущество в автомобиль и в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле под управлением Коховича Р.Р. и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных в совершении хищения ролей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, на неустановленном в ходе следствия автомобиле, подъехали к ГСК <данные изъяты>», расположенному по <адрес>, где Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вышли из автомобиля, взяв с собой заранее приготовленные для осуществления преступных целей саперные ножницы и направились к гаражному боксу № ГСК «<данные изъяты>».

В то же время Иванов А.В., согласно ранее достигнутой договоренности, вышел из автомобиля и остался возле гаражей ГСК «<данные изъяты>», расположенных по <адрес>, где находясь во время проникновения Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. в гаражный бокс, следил за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы преступные действия последних никто не обнаружил, будучи готовым в случае обнаружения подать Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, Кохович Р.Р., осознавая, что действует группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., согласно ранее отведенных Коховичем Р.Р. в совершении преступления ролей, подошел к гаражному боксу № ГСК «<данные изъяты>», расположенному по <адрес>, где убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надел заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего Кохович Р.Р., продолжая свои преступные намерения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., с целью проникновения в вышеуказанный гаражный бокс, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных саперных ножниц, перекусил дужку для крепления навесного замка на воротах гаражного бокса, после чего открыл ворота, через которые, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., незаконно проникли в вышеуказанный гаражный бокс, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО74, а именно:

четыре автомобильные шины марки «<данные изъяты> стоимостью 6 899 рублей за 1 шину, всего на общую сумму 27 596 рублей;

комплект грузовых колес, состоящий из четырех шин марки «<данные изъяты>», стоимостью 3 750 рублей за 1 шину, и четырех литых дисков, стоимостью 1 750 рублей за 1 диск, всего на общую сумму 22000 рублей;

торцовочная пила марки <данные изъяты> стоимостью 20 300 рублей;

два сверла диаметром 5 мм фирмы «<данные изъяты>» для присадочного станка марки «<данные изъяты>», стоимостью 2 099 рублей за 1 сверло, на общую сумму 4 198 рублей;

два сверла диаметром 15 мм фирмы «<данные изъяты>» для присадочного станка марки «<данные изъяты>», стоимостью 7 399 рублей за 1 сверло, на общую сумму 14 798 рублей;

присадочный станок фирмы «<данные изъяты>» в комплекте с двумя картонными коробками, с деревянными дюбелями 100 штук, размер 10х40мм, 40 штук размер 12х60мм; полиуретановым ковриком черного цвета; 6 сверлами красного цвета, из них: два сверла диаметром 8 мм., два сверла диаметром 10 мм., два сверла диаметром 12 мм., одно из которых находилось в установке присадочного станка; пластмассовой бутылкой; в кейсе, общей стоимостью 56 990 рублей;

строительный фен марки «<данные изъяты>», стоимостью 3 950 рублей;

дрель ударная марки «<данные изъяты>», стоимостью 3 850 рублей;

электролобзик марки «<данные изъяты>», стоимостью 4 850 рублей;

сварочный инвертор марки «<данные изъяты>», стоимостью 14 890 рублей;

сварочный инвертор марки «<данные изъяты> стоимостью 8 300 рублей;

сварочный инверторный аппарат марки «<данные изъяты>», стоимостью 9 310 рублей;

ящик для инструментов <данные изъяты> стоимостью 807 рублей 50 копеек;

перфоратор-отбойный молоток марки «<данные изъяты>, стоимостью 24 800 рублей;

углошлифовальная машинка фирмы «<данные изъяты>», стоимостью 7 900 рублей;

углошлифовальная машинка фирмы «<данные изъяты>», стоимостью 7 900 рублей;

электронный фрезер марки «<данные изъяты>, стоимостью 19 950 рублей;

набор инструментов марки <данные изъяты> стоимостью 6 499 рублей;

перфоратор фирмы «<данные изъяты>», стоимостью 8 650 рублей;

универсальный резак фирмы «<данные изъяты>, стоимостью 25 200 рублей;

мебельные струбцины в количестве двух штук, 4/100 мм., стоимость одной мебельной струбцины составляет 1 890 рублей, всего на общую сумму 3 780 рублей,

которое Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вынесли из гаража и перенесли к неустановленному в ходе следствия автомобилю, куда погрузили похищенное имущество, и действуя совместно и согласованно с Ивановым А.В., отвезли его на неустановленном в ходе следствия автомобиле, в гаражный бокс № расположенный по адресу: <адрес>, тем самым распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению и причинили ФИО74 значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 296 518 рублей 50 копеек.

Кроме того, Кроме того, Кохович Р.Р., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, решил совершать хищения имущества из гаражных боксов (гаражей), расположенных на территории <адрес>. С этой целью Кохович Р.Р., понимая, что при наличии соучастника данная преступная деятельность принесет большую прибыль, находясь в неустановленном месте <адрес>, в точно неустановленное время, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, предложил Миронову (Горбатюку) И.О. и Иванову А.В. совместно совершать хищения чужого имущества из гаражного бокса (гаража), на что последние согласились, тем самым Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом Кохович Р.Р. отвел каждому роль в совершении хищения следующим образом:

- Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж; проникать в данный гараж, используя саперные ножницы для облегчения проникновения; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю, на котором перевозить похищенное имущество с места совершения преступления; сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В.

- Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В., в то же время должны были во время проникновения Кохович Р.Р. в гараж, следить за окружающей обстановкой, находясь при этом недалеко от места совершения преступления, наблюдая за тем, чтобы действия Кохович Р.Р. никто не обнаружил, а в случае обнаружения подать ему условный сигнал; выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к неустановленному в ходе следствия автомобилю; помогать Кохович Р.Р. грузить похищенное имущество в автомобиль; в дальнейшем перевозить похищенное имущество на вышеуказанном автомобиле и сбывать его с целью незаконного обогащения.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В. и Миронов (Горбатюк) И.О, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных в совершении хищения ролей,

осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время, на неустановленном в ходе следствия автомобиле подъехали к гаражам, расположенным в районе <адрес> в <адрес>, где все вышли из автомобиля. Кохович Р.Р., взяв с собой заранее приготовленные для осуществления преступных целей саперные ножницы направился к гаражу, расположенному в районе <адрес> в <адрес>.

В то же время Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В., согласно ранее достигнутой договоренности, вышли из автомобиля и направились в сторону гаражей, располагавшихся неподалеку от гаража, расположенного в районе <адрес> в <адрес>, где следили за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы преступные действия Кохович Р.Р. никто не обнаружил, будучи готовыми в случае обнаружения подать последнему условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кохович Р.Р., осознавая, что действует группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Миронов (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В., согласно ранее отведенных Кохович Р.Р. в совершении преступления ролей, подошел к гаражу, расположенному в районе <адрес> в <адрес>, где убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надел заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего, с целью проникновения в вышеуказанный гаражный бокс, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных саперных ножниц перекусил одну из петель для крепления навесного замка на воротах гаража, после чего открыв ворота, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р., совместно и согласованно с Миронов (Горбатюк) И.О. и Ивановым А.В., согласно ранее распределенных ролей, незаконно проникли в вышеуказанный гараж, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО52, а именно:

1) автоматическую коробку передач, с раздаточной коробкой на автомобиль «<данные изъяты>», двигатель № стоимостью 10 000 рублей;

2) двигатель бензиновый № от автомобиля <данные изъяты>», стоимостью 110 000 рублей;

3) четыре зимних автомобильных шины «<данные изъяты> размером R14, стоимостью 2 500 рублей за 1 шину, на общую сумму 10 000 рублей;

4) углошлифовальная машинка марки «<данные изъяты> стоимостью 3 000 рублей;

5) шуруповерт марки <данные изъяты>», стоимостью 1 500 рублей;

6) реноватор без режущего круга, в комплекте с коробкой, стоимостью 1 500 рублей;

7) две акустические музыкальные колонки марки <данные изъяты>», в картонной заводской коробке, стоимостью 2 500 рублей за 1 колонку, на общую сумму 5 000 рублей;

8) морозостойкие провода марки <данные изъяты> 600 Amp, в тканевом чехле, общей стоимостью 1 500 рублей,

которое Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. вынесли из гаража и перенесли к неустановленному в ходе следствия автомобилю, куда погрузили похищенное имущество и отвезли его на неустановленном в ходе следствия автомобиле, в гаражный бокс № расположенный по адресу: <адрес>, тем самым распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению и причинили ФИО52 значительный ущерб на общую сумму 142 500 рублей.

Кроме того, Кохович Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В. и Мироновым (Горбатюком) И.О, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее распределенных в совершении хищения ролей,

осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время, на неустановленном в ходе следствия автомобиле подъехали к гаражным боксам, расположенным в районе здания по <адрес> в <адрес>, где все вышли из автомобиля. Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., взяв с собой заранее приготовленные для осуществления преступных целей лом и саперные ножницы направились к гаражному боксу № ГСК-<данные изъяты> расположенному в районе здания по <адрес> в <адрес>.

В то же время Иванов А.В., согласно ранее достигнутой договоренности, вышел из автомобиля и следил за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы преступные действия Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. никто не обнаружил, будучи готовым в случае обнаружения подать последним условный сигнал, обеспечивая безопасность совершения преступления.

В период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кохович Р.Р., осознавая, что действует группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., согласно ранее отведенных Кохович Р.Р. в совершении преступления ролей, подошел к гаражному боксу № ГСК-<данные изъяты>», расположенному в районе здания по <адрес> в <адрес>, где убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, и они останутся никем не замеченными, надел заранее приготовленные для осуществления преступных целей матерчатые перчатки, после чего Кохович Р.Р., продолжая свои преступные намерения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Мироновым (Горбатюком) И.О. и Ивановым А.В., с целью проникновения в вышеуказанный гаражный бокс, являющийся хранилищем, и последующего хищения имущества, с помощью заранее приготовленных лома и саперных ножниц, перекусил одну из дужек для крепления навесного замка на калитке ворот гаражного бокса, после чего открыв калитку, с целью хищения чужого имущества, Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О., осознавая, что действуют группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ивановым А.В., незаконно проникли в вышеуказанный гаражный бокс, откуда умышленно, из корыстных побуждений тайно похитили имущество, принадлежащее ФИО8, а именно:

комплект колес, состоящий из четырех автомобильных шин «<данные изъяты> размером 195/60R15 стоимостью 3 250 рублей за 1 шину и четырех литых дисков «Nissan», стоимостью 3 750 рублей за 1 диск, на общую сумму 28 000 рублей;

комплект колес, состоящий из четырех автомобильных шин «<данные изъяты>», размером 175/70R14 стоимостью 2 500 рублей за 1 шину и четырех литых дисков «Reverline», стоимостью 2 500 рублей за 1 диск, на общую сумму 20 000 рублей;

комплект колес, состоящий из четырех автомобильных шин «<данные изъяты>» размером 185/60R15 стоимостью 3 000 рублей за 1 шину и четырех литых дисков «Sakura», стоимостью 4 250 рублей за 1 диск, на общую сумму 29 000 рублей;

четыре автомобильные зимние шины «<данные изъяты> размером 205/55R16, стоимостью 3 750 рублей за 1 шину, на общую сумму 15 000 рублей;

четыре литых автомобильных диска «<данные изъяты> стоимостью 1 250 рублей за 1 диск, на общую сумму 5 000 рублей;

инверторный сварочный аппарат марки «<данные изъяты>», в заводской коробке, стоимостью 5 000 рублей, вместе с техническим паспортом и товарным чеком, не представляющими материальной ценности;

бензопилу «<данные изъяты>», стоимостью 15 000 рублей;

ручную циркулярную пилу <данные изъяты>», стоимостью 5 000 рублей,

которое Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. вынесли из гаража и перенесли к неустановленному в ходе следствия автомобилю, куда погрузили похищенное имущество и,

действуя совместно и согласованно с Ивановым А.В., с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению, причинив тем самым Прискока А.А. значительный ущерб на общую сумму 122 000 рублей.

Подсудимый Кохович Р.Р. в судебном заседании вину свою признал по всем эпизодам в полном объеме, в содеянном раскаялся, воспользовался правом ст. 51 Конституции РФ. На основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в связи с плохим его финансовым положением: были большие долги в размере около 700 000 рублей, у него появился умысел на хищение чужого имущества, и он попросил его братьев наблюдать за окружающей обстановкой во время хищения, чтобы его никто не заметил. Так как братья переживали за него, то согласились. О том, как будут делить вырученные деньги от продажи похищенного имущества, заранее они не договаривались и ролей не распределяли. Когда именно состоялся разговор, он не помнит, в связи с давностью событий, но возможно в конце февраля либо в начале марта.

Согласно протоколам явки с повинной, Кохович Р.Р. совместно с Ивановым Алексеем и Мироновым Игги (Горбатюк Игорем), примерно в начальных числах ДД.ММ.ГГГГ года, в ночное время суток, в гаражном кооперативе, рядом с домом № по <адрес> в <адрес>, с помощью лома сломали навесной замок на одном из капитальных гаражей, после чего проникли внутрь, откуда похитили компрессор красного цвета на 24 литра, колеса размер 17 в количестве 4-х штук, резину на литье белого цвета, в количестве 4-х штук, резину с дисками, в количестве 3-х штук, электролобзик, защитную экипировку для мотоциклиста, аудиоколонки, в количестве 2-х штук. Похищенное они отвезли в принадлежащий ему гараж № по <адрес>. На следующий день он приехал в гараж и забрал часть похищенного, а именно: все похищенные колеса с дисками. Диски с резиной он отвез в скупку по <адрес>, где продал за 7 000 рублей приемщику по имени ФИО27. Деньги в сумме 7 000 рублей поделили поровну и потратили на свои нужды (№);

Он же, в начале февраля 2018 года, в ночное время суток, он совместно с Мироновым Игги (Горбатюк Игорем) и Ивановым Алексеем, находился в районе <адрес> в <адрес>, где расположены металлические гаражи. С одного из гаражей они похитили надувную лодку двухместную серого цвета, оружейную дробь, палатку, кухню, спальный мешок, стулья и маленький ящик спирта в бутылках. После чего они поехали в гараж № который расположен по <адрес>, где выгрузили похищенное. На следующий день он продал дробь в пункт приема металла за 900 рублей, а резиновую лодку по объявлению на сайте «<данные изъяты> незнакомому мужчине в районе проспекта Красоты (№);

Он же, совместно с Ивановым Алексеем и Мироновым Игги (Горбатюк Игорем) в первых числах ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время суток находясь в гаражном кооперативе по адресу <адрес> где он с помощью болторезов перекусил замок один из капитальных гаражей, после оттуда украли комплект резины из 4 штук, размер и название не помнит. После хищения, колеса отвезли к нему в гараж № по адресу <адрес>. На следующий день он приехал к себе в гараж, забрал похищенные колеса в количестве 4 штук, и поехал продавать в скупку шин, которая находится по адресу: <адрес>, где он похищенную резину продал мужчине по имени ФИО27 за 3 000 рублей, деньги поделили поровну, каждый потратил на свои нужды (№

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток совместно с братом Игорем и Ивановым Алексеем, находясь по адресу <адрес> ГСК «<данные изъяты> с гаража № похитили лодку резиновую, колеса и шины, Часть продали по <адрес>, а резину по <адрес>. Данное имущество продали за 10 000 рублей. А оставшееся имущество оставили себе. Вырученные деньги потратили на личные нужды (т. №);

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток совместно с братом Игорем и Ивановым Алексеем по адресу <адрес>, ГСК <данные изъяты>» проникли в бокс № и похитили оттуда имущество, которое продали за 14 800 рублей. Вырученные деньги потратили на личные нужды (т. №

Он же, совместно с Мироновым Игги (Горбатюк Игорем) и Ивановым Алексеем, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года в ночное время суток, находясь в гаражном

кооперативе, расположенный по адресу <адрес>, путем отгиба ворот одного из гаражей проникли внутрь, откуда похитили: колеса в количестве 4 штук, размер 14 на шиповке, автоматические коробки передач на а/м в количестве 2-х штук, 2 комплекта гаечных ключей «Сата» в коробке зеленого цвета и в коробке коричневого цвета, сабвуфер, 2 а/м колонок. Похищенное отвезли в гараж № по <адрес> принадлежащий ему. На следующий день приехал в гараж, забрал часть похищенного и поехал продавать. 2 автоматические коробки передач он продал за 2000 рублей на металлоприеме в районе <адрес>. Похищенные колеса на шиповке он продал за 2 000 рублей в скупку по <адрес>. Вырученные деньги в сумме 4 000 рублей поделили поровну и потратили на личные нужды (т№

Он же, совместно с Мироновым Игги (Горбатюк Игорем), Коховичем Эдуардом и Ивановым Алексеем в конце ДД.ММ.ГГГГ года в ночное время суток находились в районе дома <адрес>, где он с помощью болторезов срезал замок металлического гаража, находящегося в середине гаражного кооператива, после чего они с данного гаража похитили: 2 комплекта резины с литыми дисками серебристого цвета размер 18, 3 комплекта резины без литья размер 17, зимние покрышки размер 16 на дисках серого цвета, сварочный аппарат, компрессор, детский сигвей, пластиковый чемодан бордового цвета, чемодан розового цвета и детский пластиковый чемодан. Похищенное отвезли в гараж № по <адрес>, принадлежащий ему. На следующий день он пришел в гараж забрал часть имущества, а именно 3 комплекта резины на 17. После поехал в скупку резины по адресу <адрес> в <адрес>, где он все 3 комплекта продал за 9 000 рублей, ранее не знакомому мужчине. Остальные похищенные вещи находятся у него в гараже. Вырученные деньги они с братьями поделил поровну и каждый потратил на личные нужды (т. №

Он же, совместно с Мироновым Игги (Горбатюк Игорем) и Ивановым Алексеем, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в ночное время суток, находясь в гаражном кооперативе по адресу: ДД.ММ.ГГГГ с помощью болторезов, срезали навесной замок на одном из гаражей, после чего, сняли с петель и проникли в гараж, откуда похитили головку двигателя. После чего, уехали с гаражного кооператива. В эту же ночь, похищенную головку продали на металлоприемку по адресу: <адрес>, за 700 рублей. Денежные средства поделили поровну и потратили на свои нужды (т. №

Согласно протокола явки с повинной Кохович Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, он ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, совместно с братом Игорем и Ивановым Алексеем, находясь по <адрес> ГСК «<данные изъяты> гараж №, с данного гаража похитили имущество. Часть продали по <адрес>, а резину по <адрес>. А оставшееся имущество оставили себе. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. (т. №)

Кохович Р.Р. в содеянных преступлениях раскаялся, вину признал полностью по всем эпизодам, лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной были даны Кохович Р.Р. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия.

После оглашенных показаний подсудимый подтвердил их в полном объеме.

Подсудимый Иванов А.В. в судебном заседании вину свою признал по всем эпизодам в полном объеме, в содеянном раскаялся, воспользовался правом ст. 51 Конституции РФ. На основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, согласно которым в конце января ДД.ММ.ГГГГ к нему заехал Рустам на автомобиле марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак не помнит, чтобы поехать прогуляться. В ходе разговора Рустам сказал, что не знает, как заработать, чтобы раздать долги. Затем Рустам предложил «вскрыть» какой-нибудь гараж, украсть какое-либо имущество и продать, чтобы в последующем закрыть хоть немного долгов. Он согласился на предложение Рустама, так как Рустам для него лучший друг и он хотел Рустаму действительно помочь. Затем Рустам позвонил их общему другу Игорю и предложил встретиться. Далее он и Рустам заехали за Игорем. В ходе разговора Рустам рассказал Игорю об их планах, на что Игорь согласился помочь Рустаму. В этот же вечер они решили найти гараж, из которого похитить имущество. Но для того, чтобы зайти в гараж, им надо было взять лом, чтобы повредить замок. Для этого они поехали в их гараж №, который расположен в ГСК <данные изъяты> по <адрес>.

Данный гараж они арендуют вчетвером за 3 000 рублей в месяц на протяжении примерно 2-3 месяцев. Гараж им нужен, так как они хранят в гараже вещи, которые дома хранить невозможно, либо ненужный хлам и инструменты. Взяв в гараже лом, они поехали искать подходящий гараж. Проезжая по <адрес> в <адрес>, они увидели какой-то ГСК и решили на туда заехать. Примерно в 01.00 час они подъехали к гаражу, на двери был навесной замок, и они решили, что он легко снимаемый. При помощи лома он и Рустам сломали замок, и он открыл входную дверь. Роли между собой они не разделяли, все происходило спонтанно. Кто первый зашел в гараж, он не помнит, но в гараж зашли он и Рустам. Игорь стоял на въезде и наблюдал за обстановкой, чтобы предупредить их, если кто-то поедет или пойдет в их сторону. В указанном гараже находились в основном автомобильные запчасти и принадлежности, а также мотоциклетная экипировка. Рустам вышел и открыл заднюю дверь автомобиля, ведущую в багажное отделение и они стали выносить из багажа имущество, а именно: компрессор для покраски вместе с насадками, оранжево-красного цвета, на колесиках; распылитель краски, алюминиевый, серого цвета; насадку для подкачки колес, которая находилась на компрессоре, цвет не помнит; комплект автомобильных летних колес с литыми дисками белого цвета, размер колес; комплект колес с литыми дисками серебряного цвета, размер «на 15»; электролобзик, который находился в коробке, но они вытащили его из коробки, которую оставили в гараже; защитную экипировку мотоциклиста черного цвета в сетку; автомобильные аудио-колонки, цвет не помнит, которые находились в белой картонной коробке, которую они также забрали. Что именно выносил он, а что Рустам, он не помнит. Перед тем как зайти в гараж, они надели тканьевые перчатки, которые вместе с ломом они взяли из гаража. В гараже они пробыли примерно 5-10 минут, на вскрытие замка они потратили примерно 2-3 минуты. Загрузив указанное имущество, они снова поехали в гараж и выгрузили там все краденное. После чего Рустам и Игорь отвезли его домой. Что в последующем было с данным имуществом, он не знает, так как делами по продаже должен был заниматься Рустам. Всеми деньгами от продажи, распоряжался тоже Рустам.

Так же, в начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, в вечернее время, ему позвонил Кохович Р.Р. и сказал «пошли на дело». Он сразу собрался, за ним заехали Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. Они втроем поехали присматривать гаражи. Лом и перчатки находились в багажнике автомобиля Коховича Р.Р. Проезжая по <адрес> в <адрес>, они заметили ГСК заехали, увидели металлический гараж с навесным замком. Кохович Р.Р. остановился и с Мироновым (Горбатюком) И.О. вышли из автомобиля, а он остался в автомобиле, так как не хотел идти в этот гараж, так как было страшно. Он ждал Коховича Р.Р. и Миронова (Горбатюка) И.О. примерно 5-7 минут, после чего он вышел из автомобиля и открыл заднюю дверь автомобиля, ведущую в багажное отделение. Затем Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. стали загружать в багажное отделение имущество, но какое именно, он не смотрел. После этого они приехали в гараж № по <адрес> в <адрес> и стали выгружать похищенное имущество, какое именно, он не помнит, но что-то в чехле «ПВХ» (прорезиненный) черного цвета, в последующем он узнал, что там находилась резиновая лодка, а также еще несколько предметов и все они были в разных чехлах и разного цвета. После выгрузки, Кохович Р.Р. отвез его домой.

В начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, в вечернее время ему позвонил Рустам и снова попросил поучаствовать в краже из гаража, на что он согласился. Как обычно Рустам и Игорь заехали за ним. Проезжая по <адрес> в <адрес>, они увидели ГСК, заехали и подъехали к капитальному гаражу, после чего вышли из автомобиля. Игорь и Рустам стали вскрывать замок, а он пошел в сторону автостоянки, чтобы посмотреть обстановку. Он вернулся примерно через 5 минут, ворота гаража были уже открыты, Игорь находился на улице, Рустам был в гараже. Он подошел к автомобилю и открыл заднюю дверь багажного отделения, после чего Игорь и Рустам стали загружать из гаража имущество: 1) несколько колес, размером «на 16» либо «на 17», точное количество колес не помнит; 2) «подкатной» домкрат красного цвета. Было еще что-то, но он запомнил только данные вещи. После загрузки они поехали снова в их гараж, где Игорь и Рустам выгружали краденое имущество.

Также, в двадцатых числах марта, точную дату не помнит, в вечернее время ему снова позвонил Рустам и предложил поехать покататься по городу Владивостоку. Тот заехал за ним совместно с Игорем и Эдуардом. Они были снова в автомобиле Рустама. Они ездили по

городу Владивостоку и заехали в ГСК на <адрес> в <адрес>, решили снова залезть в гараж, и что-нибудь похитить. Рустам с кем-то, либо с Игорем, либо с Эдуардом стали что-то делать с замком, а он следил за обстановкой вокруг, с ним был кто-то четвертый, но кто, либо Игорь, либо Эдуард, он не помнит. Затем те открыли замок, зашли в гараж и стали выгружать имущество, которое он и кто-то с ним стали загружать имущество в багажное отделение, дверь в которое открыл он. Он загрузил: сигвей белого цвета и комплект колес без литых дисков. После этого он, Игорь и Эдуард пошли пешком в сторону их района, а Рустам поехал в гараж на автомобиле выгружать похищенное. Они пошли пешком, так как в автомобиле не было места. После этого в районе кольца «<адрес>, к ним подъехал Рустам и забрал их, после чего те отвезли его домой.

Примерно в конце марта 2018, точную дату не помнит, в вечернее время, предварительно созвонившись, за ним заехал Рустам и Игорь. Примерно 04.00 часа они проезжали по <адрес> в <адрес> и заехали в ГСК. Проходя мимо гаражей, он увидел гараж, на двери которого не было замка. Он крикнул Рустама и Игоря, после чего показал данный гараж. Рустам сказал, чтобы он открыл дверь. Он надел перчатки, которые находились в автомобиле Рустама. Затем он взялся за дверь, и она отошла с петель и упала. Внутри гаража все было захламлено. Он не хотел туда лезть и поставил дверь на место. После чего, они уехали и Рустам отвез его домой. Затем, через несколько дней, он узнал, что Рустам с кем-то, либо с Эдуардом, либо с Игорем, возвращался в данный гараж и те похитили оттуда блок двигателя. Об этом рассказал ему Рустам (т.№

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, подозреваемый Иванов А.В. подтвердил показания данные им ранее, а именно:

находясь около гаража № по <адрес> в <адрес>, пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, он совместно с Коховичем Р.Р. и Мироновым (Горбатюком) И.О., на автомобиле марки «<данные изъяты>», который принадлежит Кохович Р.Р., подъехали к указанному гаражу примерно в 01 час 00 минут, предварительно сговорившись, при помощи лома, который ранее приготовили и привезли с собой, надев перчатки, которые приготовили заранее и привезли с собой, он совместно с Коховичем Р.Р. повредили замок, а Миронов (Горбатюк) И.О. в это время наблюдал за обстановкой вокруг. После чего он совместно с Коховичем Р.Р. незаконно проникли в указанный гараж, откуда похитили: компрессор для покраски вместе с насадками, оранжево-красного цвета, на колесиках; распылитель краски алюминиевый, серого цвета; насадку для подкачки колес; комплект автомобильных летних шин с литыми дисками белого цвета; комплект колес с литыми дисками серебряного цвета, электролобзик, защитную экипировку мотоциклиста, черного цвета в сетку; автомобильные аудиоколонки. После чего все вышеперечисленное отвезли в свой гараж для дальнейшей реализации.

Также, в начале ДД.ММ.ГГГГ года он совместно с Коховичем Р.Р. и Мироновым (Горбатюком) И.О. на автомобиле «<данные изъяты>», который принадлежит Кохович Р.Р., подъехали к гаражу № ГСК «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, после чего, предварительно сговорившись, он стал ожидать их в автомобиле, а Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. повредили навесной замок, после чего проникли в гараж № , откуда похитили несколько предметов в чехлах, тканевого и болоньевого типа, который он помогал им загружать в автомобиль. После чего, похищенное они отвезли в свой гараж, для дальнейшей реализации.

Также, в гараже №, расположенного по адресу: <адрес> №, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, в ночное время, он совместно с Коховичем Р.Р., Мироновым (Горбатюком) И.О. на автомобиле марки «<данные изъяты>», принадлежащем Коховичу Р.Р. подъехали к указанному горожу, после чего предварительно сговорившись, он стал осматривать территорию, прилегающую гаражу, а Кохович Р.Р. совместно с Мироновым (Горбатюком) И.О. стали повреждать навесной замок, после чего он вернулся и увидел, что ворота гаража открыты. Далее они стали загружать имущество в автомобиль, а именно: несколько колес размером R16, либо R17; подкатной домкрат красного цвета, что загружали Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. он не помнит, после чего отвезли похищенное имущество в гараж.

В гараже № ГСК №, расположенного по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, он совместно с Коховичем Р.Р., Коховичем Э.Р. и Мироновым (Горбатюком) И.О. на автомашине «<данные изъяты>», принадлежащей Коховичу Р.Р. подъехали к указанному гаражу, после чего он с кем-то из указанных лиц остался на улице наблюдать за обстановкой, а Кохович Р.Р. с кем-то из указанных лиц, путем повреждения замка, незаконно проникли в гараж, откуда похитили имущество, какое именно он не помнит, но он загрузил в автомобиль «сигвей» белого цвета и комплект колес без литых дисков. После чего Кохович Р.Р. отвез все имущество в гараж.

Также, Иванов А.В. подтвердил показания данные им ранее, а именно указал на гараж № в ГСК № в районе <адрес> в <адрес> и пояснил, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, примерно в 04 часа 00 минут, он совместно с Коховичем Р.Р. и Мироновым (Горбатюком) И.О. на автомобиле «<данные изъяты>», принадлежащем Коховичу Р.Р., подъехали на указанный ГСК, после чего, он увидел гараж №, на котором не было замка, после чего он решил открыть дверь, но она отошла с петель и он увидел, что гараж захламлен и в него невозможно зайти, о чем он сообщил Коховичу Р.Р. и Миронову (Горбатюку) И.О. Затем от Коховича Р.Р. ему стало известно, что те возвращались в гараж и похитили блок двигателя (т. №).

Согласно протоколам явки с повинной, Иванов А.В., примерно в конце января в начале февраля 2018 года в ночное время, находясь в районе <адрес>, совместно с Коховиче Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем) срезали навесной замок с гаражной двери и проникнув в него тайно похитили компрессор красного цвета и колеса R-17, резину на литье 3 штуки R-14, электролобзик, экипировку мотоциклиста, аудиоколонки. Все похищенное они перевезли на хранение в арендованный гараж, расположенный по <адрес> и находящийся в пользовании у Коховича. В дальнейшем похищенное планировалось продать (т. №);

Он же, в начале ДД.ММ.ГГГГ, в темное время суток, вместе с Коховичем Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем), находился в районе <адрес> в <адрес>, где они повредили, то есть сломали замок на одном из гаражей, после чего, проникли в гараж и похитили из него надувную лодку, несколько килограмм оружейной дроби, палатку, кухню, спальный мешок и стулья. Затем все похищенное они отвезли к себе в гараж, который арендует Кохович Рустам. В дальнейшем похищенное планировали продать (т.№);

Он же, в начале марта в ночное время, находясь в районе <адрес> в месте с Коховичем Р.Р. и Мироновым (Горбатюком) И.О. сломав петли на гараже, проникли в гараж откуда похитили комплект резины, домкрат, дрель, болгарку. Данные похищенные вещи они привезли в гараж, арендуемый Коховичем Р.Р. по адресу <адрес> данные вещи они планировали продать, а деньги поделить между собой (т.№

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес> ГСК «<данные изъяты> совместно с Рустамом и Игорем похитили имущество из гаража: резиновую лодку и колеса, данное имущество продали. Вырученные деньги потратили на личные нужды №

Он же, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу, <адрес>, гараж №, похитил имущество: инструменты и колеса, совместно с Рустамом и Игорем. Часть имущества продали, другая часть хранится у Рустама в гараже (т.№);

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, находясь по адресу <адрес> ГСК «<данные изъяты> совместно с Рустамом и Игорем похитили около 5 комплектов колес, также инструменты, данное имущество продали, вырученные деньги потратили на свои нужды (№

Он же, в середине марта в ночное время он вместе с Коховичем Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем), находясь в районе <адрес>, отогнув ворота металлического гаража откуда похитили колеса, две коробки передач, два комплекта гаечных ключей и колонки, данные похищенные вещи они отвезли к Рустаму в гараж, который тот арендует в районе <адрес>, в последующем данные похищенные вещи они собирались продать, а деньги поделить (т. №

Он же, в середине марта вместе с Коховичем Рустамом, Коховичем Эдиком, Мироновым Игги (Горбатюком Игорем) в ночное время, находясь в районе <адрес>, сломав замок проникли в гараж, откуда похитили несколько комплектов резины, сварочный аппарат, компрессор, гераскутер и чемоданы. Данные похищенные вещи отвезли в гараж, арендуемый Коховичем Рустамом в районе <адрес>, данные похищенные вещи они собирались продать, а деньги потратить между ними (т.№);

Он же, в конце марта, он вместе с Кохович Рустамом и Горбатюк Игорем, в ночное время, находясь в районе <адрес>, повредив замок, проникли в гараж, откуда похитили блок цилиндра. Данный похищенный блок они отвезли в гараж к Рустаму, который тот арендует в районе <адрес> похищенные вещи они собирались продать, а деньги поделить поровну (т. №).

Иванов А.В. в содеянных преступлениях раскаялся, вину признал полностью по всем эпизодам, лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной были даны Ивановым А.В. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия.

После оглашенных показаний подсудимый Иванов А.В. оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Подсудимый Миронов (Горбатюк) И.О. в судебном заседании вину свою признал по всем эпизодам в полном объеме, в содеянном раскаялся, воспользовался правом ст. 51 Конституции РФ. На основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, согласно которым в конце ДД.ММ.ГГГГ года Кохович Р.Р. предложил ему совершать преступления, а именно совершать кражи из гаражей на территории <адрес>. На совершение преступлений Кохович Р.Р. решился в связи с плохим финансовым положением. Данный разговор состоялся между ним и Кохович Р.Р. при совместной прогулке после ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит. Он согласился помочь Кохович Р.Р. и сразу оговорил, что непосредственно во взломе и проникновении в гаражи, он принимать участия не будет, его роль будет состоять только в том, что он будет следить за окружающей обстановкой и обеспечивать безопасность совершения преступления, в то время, как Кохович Р.Р. будет сам лично проникать в гаражи и похищать имущество. В случае появления посторонних, он бы криком предупредил того.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, он находился дома совместно с тетей, дедушкой, бабушкой и Кохович Р.Р. Примерно в 00 часов 00 минут Кохович Э.Р. пришел домой и Кохович Р.Р. сказал, что сейчас поедем искать гаражи. После чего, Кохович Э.Р. переоделся, и они втроем поехали на автомобиле «<данные изъяты>» с регистрационным номером №, принадлежащем ФИО10, на остров Русский, в поисках гаражей, из которых можно было бы что-нибудь похитить. Гаражи искали такие, которые выглядели, как заброшенные, в которые было бы легко проникнуть. ФИО10 часто давал им свой автомобиль, они говорили, что будут просто кататься. С собой они брали металлический лом, который ранее лежал в гараже, расположенном по адресу: <адрес>, гараж №. Данный гараж ранее арендовал ФИО10, а в дальнейшем и по настоящее время, арендует Кохович Р.Р. Далее, Кохович Р.Р. сказал им, чтобы они встали по краям гаражного кооператива, слева и справа, при этом Кохович Р.Р. указывал им конкретно, где они должны были встать. Он с Кохович Э.Р. выполняли указание Кохович Р.Р. Далее, он примерно 20-30 минут стоял и наблюдал, чтобы никто ни шел и ни поехал. При этом он стоял за углом гаражей и ему не было видно, что делают Кохович Э.Р. и Кохович Р.Р. После они подали ему знак, а именно свистнули, и он понял, что нужно идти к машине. Когда он подошел к машине, то на тот момент все похищенное лежало в багажнике автомашины. Сев в машину, он только тогда увидел, что было похищено из гаража, а именно: 4 литых диска и два алюминиевых бака. Далее огни поехали к пункту металлоприема, расположенного в районе <адрес> в <адрес>. За данные диски и баки, сотрудник металлоприема заплатил Кохович Р.Р. 5 000 рублей. С данных денег, Рустам дал ему 1 500 рублей, а Кохович Э.Р. дал кажется 1 000 рублей. После чего они поехали домой. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Согласно протоколам явки с повинной, Миронов (Горбатюк) И.О. в конце января, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, совместно с Кокович Рустамом и Ивановым Алексеем на

автомашине «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № 125 в ночное время суток находились по адресу: <адрес>, где с помощью ножниц по металлу перекусили замок одного из гаражей и от куда похитили: компрессор красного цвета, 4-е колеса на литье R17, 3-и колеса R14, электролобзик, защитная экипировка мотоциклиста и аудиоколонки. Погрузив похищенное в машину, они направились в свой гараж №, расположенный <адрес> в <адрес> где выгрузили все похищенное. Через некоторое время Рустам часть похищенных колес сдал на пункт приема металла, расположенный по <адрес> (т. №

Он же, в ДД.ММ.ГГГГ года в ночное время суток он совместно с Рустамом и Алексеем, находясь по адресу <адрес>, где из гаража путем повреждения ворот похитили имущество, комплект резины, домкрат, дрель, болгарку, похищенное имущество продали, часть находится в гараже по адресу <адрес> №, а комплект резины был продан по адресу: <адрес>, часть вырученных денег он потратил на личные нужды (т.№);

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток совместно с братом Рустамом и Алексеем из гаража № по <адрес> ГСК «<данные изъяты>», похитили имущество. Часть имущества продали, а часть оставили себе. Вырученные деньги потратил на собственные нужды (т.№);

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, находясь по адресу <адрес> ГСК «<данные изъяты>» с братом Рустамом и Алексеем из гаража № похитили имущество. Часть продали, часть оставили себе, вырученные деньги потратили на личные нужды (т.№);

Он же, в ДД.ММ.ГГГГ года он совместно с Кохович Рустамом и Ивановым Алексеем на автомашине «<данные изъяты>» гос.номер № 125 белого цвета в ночное время суток находились по адресу <адрес>, где с помощью ножниц по металлу сорвали замок одного из гаражей и от куда похитили: 4-е колес на железных дисках R14, 2 коробки передач от автомобилей, 2 комплекта ключей сата, сабвуфер черного цвета. Погрузив похищенное в машину они поехали в их гараж №, расположенный по <адрес>, где выгрузили похищенное, кроме автоматических коробок передач, которые в эту же ночь сдали в пункт приема металла по <адрес>, за 1500 рублей, деньги поделили поровну и потратили на личные нужды. 2 комплекта ключей сата находятся у них в гараже, а комплект резины Рустам позже продал за 3000 рублей через «<данные изъяты>» по адресу <адрес>. (т.№);

Он же, в 20-х числах марта 2018 года, он совместно с ФИО20 и ФИО21, в ночное время, находились по адресу: <адрес>, где путем повреждения ворот гаража, похитили головку блока цилиндра, которую. В дальнейшем продали на пункт приема металла по адресу: <адрес>, за 1 000 рублей. Врученные деньги поделили поровну (т.№).

Миронов (Горбатюк) И.О. в содеянных преступлениях раскаялся, вину признал полностью по всем эпизодам, лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной были даны Мироновым (Горбатюком) И.О. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия.

После оглашенных показаний подсудимый Миронов (Горбатюк) И.О. оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Лицо Э., в отношении которого уголовное дело прекращено, в судебном заседании, воспользовался правом ст. 51 Конституции РФ. На основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, согласно которым в конце ДД.ММ.ГГГГ года в связи с плохим финансовым положением Рустама Коховича (у того были долги), Рустам предложил ему совершать преступления, а именно совершать кражи из гаражей на территории <адрес>. Он согласился и сразу оговорил, что непосредственно во взломе и проникновении в гаражи, он принимать участие не будет, его роль будет состоять только в том, что он будет «стоять на стрёме», то есть следить за окружающей обстановкой и обеспечивать безопасность совершения преступления, в то время как Рустам будет сам лично проникать в гаражи и похищать имущество. В случае появления посторонних, он бы криком предупредил Рустама. Данный разговор состоялся между ним и Рустамом в их квартире после ДД.ММ.ГГГГ, точной даты

не помнит, но он хорошо помнит, что это было после праздника «23 февраля», и до наступления марта.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 00 минут, когда он гулял на улице, ему на сотовый телефон позвонил Рустам и в ходе разговора сказал, что сегодня ночью они поедут совершать кражи, он ответил, что понял.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 00 минут он пришел к себе домой по адресу: <адрес>. Дома на этот момент находились мама, дедушка, бабушка, которые спали, а также Рустам и Горбатюк Игорь. Он переоделся, и они втроем поехали на автомашине «<данные изъяты> с регистрационным номером №, принадлежащей его дедушке ФИО10, на остров Русский в поисках гаражей, из которых можно было бы что-нибудь похитить. Гаражи искали такие, которые выглядели, как заброшенные, в которые было бы легко проникнуть. Дедушка часто давал им свой автомобиль, они говорили, что будут просто кататься. С собой они брали металлический лом и большие кусачки, которые хранились в гараже, расположенном по адресу: <адрес>, гараж №. Данный гараж ранее арендовал дедушка. В дальнейшем и по настоящее время, арендует Рустам. За рулем был Рустам. Проезжая в районе <адрес> на <адрес> в <адрес>, они увидели гараж, к которому подъехал Рустам. Далее Рустам сказал ему и Игорю, чтобы они встали по краям гаражного кооператива слева и справа, при этом Рустам им указывал, говоря, чтобы он пошел и встал там, а Игорь встал там. Они с Игорем выполняли указание Рустама. Далее Рустам взял заранее заготовленные лом и большие кусачки, которые лежали в автомобиле и взломал гараж, примерно в течение 20-30 минут, после чего подозвал его и Игоря. Когда они подошли, на пороге гаража, то есть уже на улице на земле рядом с гаражом, лежали 4 литых диска и 2 алюминиевых бака. Они с Игорем загрузили диски и баки в автомобиль. Далее они поехали к пункту металлоприема, расположенного в районе ул. <адрес>. За данные диски и баки сотрудник металлоприема заплатил Рустаму 5 000 рублей. С данных денег, Рустам дал ему 1 000 рублей. Дали ли Рустам денег Игорю или нет, он не знает. Деньги он потратил на собственные нужды.

Также, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут, когда он гулял на улице, он позвонил Рустаму, чтобы что-то узнать, что точно не помнит, и в ходе разговора Рустам сказал, что сегодня ночью они снова поедут совершать кражи. Он ответил Рустаму утвердительно. (№);

После оглашенных показаний Э. оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимых в полном объеме подтверждается также показаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела и изученными в судебном заседании.

Так, потерпевший ФИО8 в судебном заседании по существу пояснил, что в марте месяце ему позвонил родственник, в какой день уже не помнит, и сообщил, что его гараж, который находится по адресу: <адрес>, открыт. Когда он приехал, увидел срезанное ушко на замке. Зайдя вовнутрь гаража, увидел, что не было 3 комплекта колес по 4 колеса: фирмы «<данные изъяты> оригинал, размер 195/65/15, фирмы «<данные изъяты>», размер 185/60 или 65 на 15, и комплект колес, марку которых не помнит, размером 205 или 215 на 16. Также, пропал 1 комплект резины фирмы «<данные изъяты> либо «<данные изъяты>», размером 175/70/14. новый сварочный аппарат, бензопила, марки «<данные изъяты>», циркулярная пила, на общую сумму 122 000 рублей. Ущерб является значительным и не возмещался. Никто из подсудимых ему не знаком.

Потерпевшая ФИО42 в судебном заседании по существу пояснила, что гараж № в гаражном кооператив, который раньше назывался «<данные изъяты>», находится по адресу: <адрес>, достался ей по наследству от дедушки и принадлежит ей уже лет 5. На тот момент гараж не охранялся, запирался обычными двумя навесными замками. На территории гаражного кооператива видеонаблюдения и охраны нет. Последний раз были в гараже ДД.ММ.ГГГГ. Она, с гражданским мужем, ФИО1, приехали в гараж, чтоб из багажника ее машины выставить большой ящик с инструментами, потому что собирались покупать большой аквариум. Больше в гараж не заезжали. Гараж использовали для хранения колес, дисков, инструментов. Автомобиль там не стоял. Хищение имущества с гаража обнаружили,

когда ФИО1, в 20-ых числах, поехал в гараж за ящиком, чтоб что-то взять. Тогда он обнаружил, что замки срезаны и дверь приоткрыта. Когда он зашел в гараж, позвонил ФИО42, которая сразу подъехала на место. Она обратила внимание, что замки были срезаны какими-то специальными ножницами, то есть были срезаны душки. Самих замков не нашли, возможно завалило снегом. В полицию обратились не сразу, а через какое-то время. Из гаража было похищено лодка надувная <данные изъяты> колеса летние фирмы «<данные изъяты> 4 штуки, размером 215/16, диски 4 штуки, инструменты в зеленом ящике, два насоса, лампы, какие-то фары, на общую стоимость 63 000 рублей. Товарный чек предоставляли только на лодку. Ущерб является значительным и не возмещался.

Потерпевший ФИО17 в судебном заседании по существу пояснил, что точную дату он уже не помнит, тогда отсутствовали в городе. Ему сообщил сосед по гаражу, что у него открыта дверь гаража, который расположен районе <адрес> в <адрес>. Гараж металлический, оборудован навесным замком. Последний раз был в гараже за недели две до обнаружения преступления. После полученной информации, позвонил в полицию и поехал к гаражу. Когда прибыл на место, увидел, что душка замка была перекушена, и внутри было все перевернуто, много чего не хватало. Из гаража было похищено:

1) 1 комплект резины большой;

2) 1 комплект резины на автомобиль марки «<данные изъяты>», фирмы «<данные изъяты>», размером на 17;

3) 1 комплект резины на автомобиль марки «<данные изъяты>», фирмы «<данные изъяты>»;

4) 1 комплект резины с литьем от старой машины, которую потом нашли;

5) чемоданы, точное количество не помнит, один из них, в горошек, был найден;

6) сигвей, марки «<данные изъяты>».

Также, из оборудования были похищены компрессор, антикварная печатная машинка, дрель, на общую сумму, примерно, 200 000 рублей. Потом нашли некоторые вещи, следователем проводилось опознание, в котором он опознал чемодан, один комплект резины большой и литье. Таким образом, был возмещен ущерб за новые колеса- 40 000 рублей, б/у колеса- 25 000 рублей, чемодан – 2 000 рублей. ФИО6 возместил ему 40 000 рублей и извинился. Претензий к нему нет.

В связи с существенными противоречиями в части похищенного имущества оглашены показания потерпевшего ФИО17, данные им в ходе предварительного следствия, из которых по существу следует, что осмотрев все имущество, он обнаружил, что похищены следующие принадлежащие ему вещи, а именно:

1) комплект колес на автомашину «<данные изъяты>», вместе с литыми дисками, а именно:

- четыре автомобильные шины марки «<данные изъяты>», производство Япония, размер точно не помнит. Шины были летние. Стоимость одной автомобильной шины составляет 5 000 рублей, всего на общую сумму 20 000 рублей. Степень износа у данных шин составляла не более 5%. Данные шины он сможет опознать по наименованию, рисунку, размеру, степени износа.

- четыре автомобильных литых диска марки «<данные изъяты>», производство Япония, серебристого цвета, с шестью лучами, в середине под болтами крепилась «банка». Стоимость одного автомобильного литого диска составляет 5 000 рублей, всего на общую сумму 20 000 рублей. Литые диски он сможет опознать по лучам и «банке», которая крепилась под болтами.

2) комплект летних автомобильных шин, в количестве четырех штук, марки «<данные изъяты>» размер 235/55/18. Стоимость одной автомобильной шины составляет 10 000 рублей, всего на общую сумму 40 000 рублей;

3) комплект летних автомобильных шин, в количестве четырех штук, марки «<данные изъяты>» размер 245/55/19. Стоимость одной автомобильной шины составляет 7 500 рублей, всего на общую сумму 30 000 рублей. Износ у данных автомобильных шин был не более 5%. На одной из шин, с внутренней стороны была черная заплатка, квадратная. Так как в сентябре 2017 года он проколол колесо и ему пришлось ремонтировать. Заплатку поставили работники шиномонтажа. Данные автомобильные шины он сможет опознать по протектору, наименованию, размеру, и заплатке, которая находится с внутренней стороны шины.

4) комплект летних автомобильных шин, в количестве четырех штук, марку сказать затрудняется, размер 245/45/17. Шины низкопрофильные. Рисунок протектора на шине был своеобразный, с одной стороны прямые линии, с другой пересекающиеся линии в виде крестов. Стоимость одной автомобильной шины составляет 5 000 рублей, всего на общую сумму 20 000 рублей. Каких-либо отличительных признаков у данных шин не было. Степень износа составляла не более 10%.

5) комплект колес, в количестве четырех штук, на кроссовер, вместе с литыми дисками, а именно:

- автомобильные шины, в количестве четырех штук марку сказать затрудняется, размер 216/65/16, шипованная. Стоимость одной автомобильной шины, составляет 2 500 рублей. Всего на общую сумму 10 000 рублей;

- четыре автомобильных литых диска марки «<данные изъяты>», размер 16. Диски все идентичные, имеют пять лучей, посередине эмблема «<данные изъяты>». На одном из дисков, с внешней стороны имеются царапины на лучах. Царапины остались после того, как он наехал на бордюр. Данные диски сможет опознать по внешнему виду и царапинам на лучах. Стоимость одного диска составляет 2 500 рублей, всего на общую сумму 10 000 рублей.

6) сигвей детский белого цвета, на черных колесах, фирмы «<данные изъяты>», производство Китай. На кожухе сбоку имелись потертости. Стоимость данного сигвея составляет 20 000 рублей.

7) сварочный аппарат, инверторный, размером 40*30*20, оранжевого цвета Наименование не помнит, стоимостью 7 000 рублей.

8) компрессор оранжевого цвета, размер 80*60*30, состоял из ручки и бочки – рессивер. Стоимостью 10 000 рублей.

9) чемодан пластиковый, размер 80*50*30, бордово-коричневого цвета, с выдвижной ручкой, на четырех колесах. Закрывался на молнию. Внутри подклад черного цвета, атласный. Стоимость чемодана составляет 7 000 рублей.

10) чемодан розового цвета, в белый горох, пластиковый, размером 80*50*30, с выдвижной ручках, на четырех колесах. Закрывался по кругу на замок-молнию. Сверху чемодан обтянут прозрачной пленкой, которая уже износилась и порвалась в некоторых местах. Стоимость чемодана составляет 5 000 рублей.

11) чемодан пластиковый, детский с рисунком «<данные изъяты>», размер 50*40*30, с выдвижной ручкой, на колесах, закрывался на замок-молнию, внутри подклад темного цвета. Стоимость данного чемодана составляет 5 000 рублей.

Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 204 000 рублей, который является для него значительным. Так как на данный момент он не имеет место работы. (№).

После оглашенных показаний потерпевший ФИО17 подтвердил полностью оглашенные показания, также, пояснил, что сумма причиненного ущерба на данный момент составляет 119 000 рублей.

Давая оценку показаниям потерпевшего, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимых, и те и другие показания

ФИО49 Богданов в судебном заседании по существу пояснил, что у него в пользовании имеется гаражный бокс № по адресу <адрес>. Он использовался для хранения материалов и инструментов. Автомобиль там не хранился. ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в гараж, где-то к 12-ти часам дня. Накануне был снег, метель сильная. Когда подъехал к гаражу, увидел, что был расчищен снег непосредственно к его гаражу. Была перекушена душка замка, но дверь прикрыта была, замки фактически висели на месте. Из указанного гаража было украдено: две пары комплектов резины, циркулярная пила, перфоратор, лобзик, отбойник, сварочники, присадочный станок, на общую сумму более 300 000 рублей. На весь инструмент документы предоставлял. Пару сварочников было в нерабочем состоянии, остальные инструменты были рабочие. В последствии имущество частично было возвращено на сумму 94 656 рублей. Остаток невозмущенного ущерба составляет 201 862 рубля 50 копеек, что является значительном ущербом и он настаивает на возмещении.

Потерпевший ФИО50, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он арендует гаражный бокс № расположенный в ГСК по <адрес> в <адрес>. Въезд в ГСК шлагбаумом не оборудован, камер видеонаблюдения нет, охрана отсутствует. В данном гараже он хранит имущество, которое дома хранить негде. Гараж оснащен двумя воротами, которые закрываются на один навесной замок, расположенный на дужках. Ключ от гаража находится только у него. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 30 минут, он приехал в вышеуказанный гараж, чтобы взять необходимые ему вещи. В гараже он находился около 30 минут, после чего, в 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ уехал из гаража. Выйдя из гаража, он закрыл ворота, после чего повесил на дужки навесной замок, закрыл замок на ключ и уехал на работу. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 15 минут, он приехал в вышеуказанный гараж и обнаружил, что калитка, расположенная на правой воротине гаражных ворот, приоткрыта, навесной замок был перекушен каким-то предметом и часть замка висела на дверной ручке. Когда он открыл гараж, то увидел, что порядок в гараже нарушен, вещи разбросаны. При тщательном осмотре, он обнаружил, что отсутствует принадлежащее ему имущество:

1) компрессор «<данные изъяты>», предназначенный для покраски, в комплекте с насадками в количестве двух штук. Компрессор красного цвета, на колесиках. Стоимость компрессора в комплекте с насадками, составляет 10 365 рублей. Товарный чек на указанный компрессор прилагает к протоколу допроса.

2) распылитель краски, в алюминиевом корпусе, серебристого цвета, марку точно не помнит. Распылитель был новый, он им не пользовался. Стоимостью распылителя составляет 800 рублей. Товарный чек не сохранился.

3) пневмопистолет для накачки шин с монометром марки «<данные изъяты> черно-зеленого цвета, стоимостью 500 рублей. Товарный чек прилагает к протоколу допроса.

4) комплект колес, в количестве четырех штук, а именно: автомобильные шины, марки «<данные изъяты> размер 245/45R17 и литые диски белого цвета, марки «<данные изъяты>», размер 245/45R17. Стоимость одной автомобильной шины составляет 6 000 рублей, на общую сумму 24 000 рублей. Стоимость одного литого диска составляет 4 000 рублей, на общую сумму 16 000 рублей. В общей сложности, стоимость комплекта колес, составляет 40 000 рублей. Товарный чек на указанные автомобильные шины и литые диски, прилагает. В объяснении он указывал, что автомобильные шины и диски размер 215/45R17, но он ошибся, на самом деле размер 245/45R17.

5) комплект колес, в количестве четырех штук, а именно: автомобильные шины, размер 195/65R15, марку не помнит и литые диски серебристого цвета, марку не помнит.

Стоимость одной автомобильной шины составляет 2 500 рублей, всего на общую сумму 10 000 рублей. Стоимость одного литого диска составляет 1 250 рублей, всего на общую сумму 5 000 рублей. В общей сложности, стоимость комплекта колес, составляет 15 000 рублей. Товарные чеки не сохранились.

6) электрический лобзик в корпусе синего цвета марки «<данные изъяты>» 600Вт, который находился в коробке. Был похищен только лобзик, коробка осталась в гараже. Данный лобзик был абсолютно новый, он им пользовался только один раз. Приобрел к лобзику металлическое полотно, стоимостью 50 рублей. На полотне были следы краски синего цвета. Так же, на самом лобзике, он случайно провел черту синей ручкой, на этикетке. Запомнил это хорошо, так как измерял деталь, которую нужно было распилить и рисовал ручкой. Стоимость электрического лобзика, составляет 3 710, 70 рублей, с учетом 7% скидки. Товарный чек прилагает к протоколу допроса.

7) защитная экипировка мотоциклиста (Черепаха), черного цвета, производство Италия, стоимостью 18 000 рублей. Данную экипировку он приобретал во Франции. Экипировка была практически новая. Он экипировку надевал несколько раз. Каких-либо повреждений экипировка не имела. Сможет экипировку опознать по цвету и внешнему виду. Таких экипировок в России очень мало.

8) автомобильные аудиоколонки, черного цвета, иностранной марки «<данные изъяты>», круглой формы, в количестве 2-х штук. Данные колонки находились в заводской картонной коробке белого цвета. Внутри коробки были две колонки круглой формы, верхние крышки у которых были не прикручены, два прямоугольных кроссовера, два круглых динамика с проводами и один красный силовой провод, предназначенный для питания усилителя на Сабвуфер. Стоимость двух колонок, в комплекте с двумя кроссоверами, двумя динамиками, составляет 4 000 рублей. Красный провод материальной ценности не представляет. Товарные чеки на комплект колонок не сохранилось.

9) шуруповерт «Balea» синего цвета, с красной подставкой, 18V. Изначально, он не увидел, что шуруповерта нет, поэтому не указал в ходе дачи объяснения. После тщательного осмотра гаража, он увидел, что шуруповерт отсутствует. На шуруповерте были следы клея на ручке и красной подставке, а также следы белой краски на нижней части красного корпуса. Стоимость шуруперта составляет 3 803, 70 рублей, с учетом 7% скидки. Так же уточнил, что ФИО28 ФИО100 передала ему ключи от двух замков. Один от навесного, а второй от внутреннего. Но на внутренний замок он гараж не закрывал, так как была зима и замок замерз. Соответственно гараж он закрывал только на один навесной замок. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 96 229 рублей 40 копеек, что является для него значительным, так как его заработная плата составляет 70 000 рублей в месяц. Дополнил, что ДД.ММ.ГГГГ с его участием произведено следственное действие осмотр предметов. В ходе осмотра, он увидел, что осматриваемые вещи, а именно: картонная коробка белого цвета, в которой находились две колонки марки «<данные изъяты>», два кроссовера марки «<данные изъяты>», два динамика, красный провод; шуруповерт марки «<данные изъяты>»; электрический лобзик марки «Кратон» и металлическое полотно, принадлежат ему. У всех вышеперечисленных предметов есть отличительные признаки, указанные им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость двух колонок марки «<данные изъяты>», в комплекте с двумя кроссоверами марки «<данные изъяты>», двумя динамиками и коробкой, составляет 4 000 рублей. Красный провод материальной ценности не представляет. Шуруповерт марки «<данные изъяты>», стоимостью 3 803, 70 рублей. Электрический лобзик марки «<данные изъяты>», стоимостью 3 710, 70 рублей, металлическое полотно, стоимостью 50 рублей. Все вышеперечисленные предметы были ему возвращены, всего на общую сумму 11 564, 40 рублей. Таким образом, ему возмещен ущерб на сумму 11 564, 40 рублей, в связи с чем ему причинен ущерб на общую сумму 84 665 рублей. Просит признать его гражданским истцом на сумму 84 665 рублей (том №

Потерпевший ФИО13 показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что у него в собственности имеется гараж, который находится по адресу: <адрес> в ГСК «<данные изъяты>». Гараж находится на земле, которая принадлежит ГСК, а конструкция гаража находится в его собственности.В данном гараже он

хранил свои личные вещи, автотранспорт он в нем не оставлял, больше использовал как кладовку. Доступ в гараж имел только он. Гараж оборудован одним навесным замком, ключ от которого имеется только у него. Последний раз он посещал свой гараж примерно ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут. Когда он посещал гараж, то никаких следов взлома на нем не было, все вещи находились на своем месте. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут он ехал по своим делам и проезжая мимо гаража посмотрел, что все с ним в порядке, следы взлома на гараже отсутствовали, в сам гараж он не заходил. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 10 минут ему на мобильный телефон позвонил председатель ГСК – ФИО51 и сообщил, что ворота его гаража открыты и на них имеются следы взлома. Он сразу же поехал в ГСК и в 11 часов 30 минут он уже был там. Приехав к гаражу, он увидел, что петля навесного замка, на который закрывался гараж, сорвана. Ворота гаража при этом были приоткрыты. Других повреждений он не увидел. Он прошел в помещение гаража и обнаружил, что из него были похищены: резиновая лодка «<данные изъяты>», стоимостью 35 000 – 40 000 рублей; палатка-кухня, на пять человек, стоимостью 20 000 рублей; три складных стула, с алюминиевым корпусом, обшитые тканью, общей стоимостью 6 000 рублей; маскировочная сеть, стоимостью 2 000 рублей; спальный мешок, светло-синего цвета, с темно-синими вставками, изготовлен из синтепона, стоимостью 5 000 рублей; дробь оружейная №,5 и № – 30 кг, стоимостью 250 рублей за килограмм, общей стоимостью 7 500 рублей, коврик-пенка зелено-серого цвета, стоимостью 1 000 рублей. Въезд в гараж оборудован шлагбаумом, ключи от которого находятся у собственников гаражей. Иногда бывает, что собственники гаражей забывают закрыть шлагбаум и тогда на территорию могут проникнуть посторонние люди. Сам ГСК не охраняется. Дополнил, что в декабре 2017 года он приобрел гараж №, расположенный в ГСК «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>. Данный гараж находился у него в собственности до середины февраля 2018 года, после чего он его продал. Въезд в ГСК оборудован шлагбаумом, ключи от которого находятся у каждого собственника. Но иногда собственники гаражей забывают закрыть шлагбаум и тогда проезд к гаражам доступен посторонним лицам. ГСК не охраняется, камер видеонаблюдения нет.

В данном гараже он хранил свои личные вещи, которые дома хранить негде. Свою автомашину он в гараж не ставил. Доступ в гараж имел только он. Вход в гараж оснащен двумя воротами, которые закрывались на один навесной замок. Ключ был только у него, который он никому не передавал. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут он приехал в вышеуказанный гараж и оставил там детский самокат. Уходя закрыл ворота на навесной замок и убедившись, что ворота закрыты, уехал. ДД.ММ.ГГГГ он ехал по своим делам и проезжал мимо своего гаража визуально осмотрел ворота и замок, все было нормально, замок находился на месте, ворота были закрыты. ДД.ММ.ГГГГ примерно 11 часов 10 минут ему на мобильный телефон позвонил председатель ГСК ФИО51 и сообщил, что ворота гаража открыты и на них имеются следы взлома. Он сразу же поехал к своему гаражу и обнаружил, что одна из петель, на которые крепился навесной замок, сорвана. Ворота при этом были приоткрыты. Других повреждений он не увидел. Зайдя в гараж, он осмотрел все свои вещи и обнаружил, что из гаража похищено следующее имущество:

1) Резиновая лодка «<данные изъяты>», зеленого цвета в черном сумке-чехле, рассчитана на двух человек. В комплект к лодке прилагались два алюминиевых весла и ножной насос. Стоимостью резиновой лодки в комплекте с двумя веслами и ножным насосом составляет 40 000 рублей. На лодке были черные пятна от амортизации. Так же петли для переноски были порваны.

2) Палатка-кухня, зеленого цвета, находилась в черной сумке-чехле, которые приобретались в комплекте. Данная палатка рассчитана на вместимость 5 человек. На палатке установлен трубчатый каркас, состоящий из шести труб, скрепленных между собой у основания. В нижней части каждой из труб имеются крепления, на которые крепится палаточная ткань. Пять из шести креплений, были сломаны, то есть ткань на них крепилась с помощью подручных средств – веревок. Одна из веревок, привязанная к трубе, была розового цвета, остальные веревки были черного цвета. В комплекте к палатке прилагались шесть больших трубчатых колышек, черного цвета, длиной 60 см каждый и четыре маленьких колышка, серебристого цвета, длиной 15 см. Также в комплекте был чехол на саму палатку, зеленого цвета, диаметром 3 метра. Стоимость палатки с учетом износа, в комплекте с сумкой-чехлом, чехлом на палатку, шестью большими и четырьмя маленькими

колышками, составляет 20 000 рублей. Шесть веревок, которые были привязаны к трубчатому каркасу, материальной ценности не представляют.

3) Три складных стула фирмы «<данные изъяты>». У данных стульев алюминиевый корпус черного цвета, который обтянут тканью комбинированных светло-зеленого и темно-зеленого цвета. На всех трех стульях, сзади оторваны матерчатые крепления. На одном из стульев, данные крепления были мною прикручены на болты. На каждом стуле, с правой стороны имелся сетчатый подстаканник. Трубчатый каркас на всех стульях, имел потертости и в некоторых местах, на ножках и ручках, были следы ржавчины. Каждый стул находился в сумке-чехле темно-зеленого цвета. Стулья и сумки-чехлы приобретались в комплекте. Стоимость каждого стула с сумкой-чехлом, с учетом износа, составляет 2 000 рублей, всего три стула на общую сумму 6 000 рублей.

4) Спальный мешок «<данные изъяты>», изготовлен из синтепона, комбинированного светло-синего и темно-синего цвета, размер 220х80 см, который находился в сумке-чехле светло-синего цвета. Нижняя часть чехла была темно-синего цвета и была немного порвана по шву. На спальном мешке имелся небольшой порыв, с левой стороны, на стыке, непосредственно на переходе, где начиналась внутренняя спальная часть. С обеих сторон мешок оснащен двумя черными замками-молниями. Стоимость данного спального мешка вместе с чехлом-сумкой, которые приобретались в комплекте, составляет 5 000 рублей.

5) Дробь оружейная калибра №,5 диаметр дроби 2,45 мм – общим весом 20 кг, которые были упакованы в две 1,5 литровые пластмассовые бутылки. Стоимость 1 кг составляет 250 рублей, на общую сумму 5 000 рублей. Пластмассовые бутылки материальной ценности не представляют. Дробь оружейная калибра № диаметр дроби 3,25 мм – общим весом 10 кг. Стоимость одного килограмма составляет 250 рублей, на общую сумму 2 500 рублей. Данные дроби находились в одной 1,5 литровой пластиковой бутылке. Бутылка материальной ценности не представляет.

6) Коврик-пенка, с одной стороны зеленого цвета, с другой стороны серого цвета. На зеленой стороне имелись следы от давления веревки. Данный коврик был смотан и обвязан веревкой розового цвета, точно такой же, какая крепилась на одной из труб каркаса палатки. Стоимостью коврика составляет 1 000 рублей. Веревка материальной ценности не представляет.

7) Газовая плита, размером примерно 15х15 см, фирмы «<данные изъяты>», которая находилась в сумке-чехле черного цвета. Основания у плиты изготовлено из металла, окрашенного краской желтого цвета. Внутри плиты имелась металлическая крышечка, через которую шла подача газа. Данная крышечка была отломана. Стоимость газовой плиты с сумкой-чехлом, которые приобретались в комплекте, составляет 1 500 рублей. Ранее в ходе допроса в качестве потерпевшего я ее не указывал, так как ни сразу обнаружил ее отсутствие. Уже при тщательном осмотре гаража, я увидел, что она тоже была похищена.

8) Маскировочная сеть, размером 2х3 метра, зелено-коричневого цвета, которая служит для накрывания автомашины в условиях густой растительности. Сеть была абсолютно новая. Ее я положил в полиэтиленовый пакет белого цвета «<данные изъяты>». Стоимость маскировочной сети составляет 2 000 рублей. Полиэтиленовый пакет материальной ценности не представляет.

Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 83 000 рублей, что является для него значительным, так как его заработная плата составляет 50 000 рублей, на иждивении находится малолетний ребенок. Ранее он указывал, что ущерб составляет примерно 100 000 рублей, так как не мог вспомнить полную стоимость похищенной лодки, но в последующем открыв свои записи, он увидел, что приобретал ее за 40 000 рублей. дополнил, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в следственном действии - осмотр предметов. В ходе осмотра, он увидел, что осматриваемые вещи, а именно: палатка-кухня зеленого цвета, с сумкой чехлом черного цвета, чехлом на кухню-палатку зеленого цвета, шестью большими черными колышками и четырьмя маленькими серыми колышками, три раскладных стула «<данные изъяты>», зеленого цвета, спальный мешок «<данные изъяты>» синего цвета, коврик-пенка «<данные изъяты>», маскировочная сеть коричнево-зеленого цвета, газовая

плита «<данные изъяты>» с сумкой-чехлом черного цвета, принадлежат ему. У всех вышеперечисленных предметов были отличительные признаки, указанные им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость палатки-кухни, в комплекте с сумкой-чехлом, чехлом на палатку-кухню, шестью большими и четырьмя маленькими колышками, составляет 20 000 рублей. Шесть веревок, которые были привязаны к трубам каркаса, материальной ценности не представляют. Стоимость одного раскладного стула «<данные изъяты>», в комплекте с сумкой-чехлом, составляет 2 000 рублей, всего три стула в комплекте с тремя сумками-чехлами, на общую сумму 6 000 рублей. Стоимость спального мешка «<данные изъяты>» в комплекте с сумкой-чехлом, составляет 5 000 рублей. Стоимость газовой плиты «<данные изъяты>», в комплекте с сумкой-чехлом, составляет 1 500 рублей. Стоимость коврика-пенки «<данные изъяты>», составляет 1 000 рублей, веревка, которой был обвязан данный коврик, материальной ценности не представляет. Стоимость маскировочной сети составляет 2 000 рублей, полиэтиленовый пакет «<данные изъяты>», материальной ценности не представляет. Все вышеперечисленные предметы были ему возвращены, всего на общую сумму 35 500 рублей. Таким образом, ему возмещен ущерб на сумму 35 500 рублей, в связи с чем ему причинен ущерб на сумму 47 500 рублей (т№).

Потерпевший ФИО48, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года он приобрел капитальный гараж № расположенный в ГСК № по <адрес> в <адрес>, который находится в его собственности. От данного гаража имеется два комплекта ключей: один у него, второй у его брата – ФИО2, который так же пользовался гаражом, с его согласия. ФИО2 ставил в гараж автомашину. Гараж оснащен двумя воротами, которые закрываются на навесной замок, который крепится на металлические дужки. Въезд в гараж камерами видеонаблюдения не оборудован, шлагбаума нет, ГСК не охраняется. Последний раз он был в гараже ДД.ММ.ГГГГ. Так же ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 30 минут в гараже был его брат, что известно со слов брата. Когда брат уезжал из гаража, то закрыл ворота на один навесной замок. В гараже все было в порядке. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут ему на мобильный телефон позвонил его брат – ФИО2 и сообщил, что приехав к гаражу увидел, что дужки на воротах гаража, на которые крепится навесной замок, сломаны. Брат сказал, что сообщил о произошедшем в полицию. Он сразу же поехал в гараж и прибыл туда примерно в 13 часов 50 минут. Подъехав к гаражу он увидел, что дужки на воротах гаража действительно сломаны, ворота гаража немного приоткрыты. Он с братом приоткрыли дверь в гараж и обнаружили, что вещи в гараже разбросаны, общий порядок нарушен. После того, как приехали сотрудники полиции, он внимательно осмотрел гараж и обнаружил, что у него похищено следующее имущество:

1) три автомобильные шины, летние, для джипа, в комплекте с литыми дисками в количестве трех штук. Автомобильные шины марки «<данные изъяты>» A/T, размер 235/85R16. Литые диски, с шестью лучами и пятью сверловками.

Стоимость одной автомобильной шины составляет 7 000 рублей, на общую сумму 21 000 рублей, с учетом износа и среднерыночной стоимости на момент похищения. Стоимость одного литого диска составляет 5 000 рублей, всего на общую сумму 15 000 рублей, с учетом износа и среднерыночной стоимости на момент похищения.

2) пять идентичных автомобильных летних шин, четыре из которых были в комплекте и пятая шина-запаска. Автомобильные шины, марки «<данные изъяты>» 205/65/15. Стоимость одной автомобильной шины составляет 2 000 рублей, на общую сумму 10 000 рублей, с учетом износа и среднерыночной стоимости

3) дрель марки «<данные изъяты>» желто-черного цвета, стоимостью 3 000 рублей. Дрель была абсолютно новая, он приобрел ее в ДД.ММ.ГГГГ года. Дрель была в коробке со всеми документами и чеком.

4) шлифовальная машинка (турбинка) марки «<данные изъяты>», желто-черного цвета, стоимостью 3 500 рублей. Он приобрел вместе с дрелью марки «<данные изъяты>». Турбинка была абсолютно новая, в комплекте с коробкой и всеми документами, а также кассовым чеком.

5) дрель серо-синего цвета, старенькая, без сверла. Марка стерлась. На дрели имелись следы ржавчины и много потертостей, а также сколы краски на серой поверхности. К черному шнуру дрели был примотан зеленой липкой лентой-скотчем ключ для снятия сверла. Ключ материальной ценности не представляет. К шнуру им была прикручена белая вилка, самостоятельно, так как старая поломалась. На стыке вилки и шнура была примотана изоляционная лента сине-черного цвета. Стоимость данной дрели с учетом износа, составляет 1 500 рублей.

Ранее, в ходе дачи объяснения, он указывал, что была похищена дрель «<данные изъяты>», серого цвета, но в последующем он нашел дрель на одной из полок гаража. При этом, он обнаружил, что отсутствует дрель синего цвета, с самодельной вилкой. Он изначально не указал, так как дрель старенькая и он не сразу заметил отсутствие дрели.

6) нэтбук марки «<данные изъяты>» розового цвета, стоимостью 2 000 рублей.

7) подкатной домкрат красного цвета, на четырех колесах черного цвета, стоимостью 4 500 рублей, с учетом износа и среднерыночной стоимости.

Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 60 500 рублей, что является для него значительным, так как в настоящее время он не работает. Дополнил, что ДД.ММ.ГГГГ с его участием был произведен осмотр предметов, в ходе которого он увидел, что дрель синего цвета, без сверла, принадлежит ему. Данная дрель, вместе с остальным имуществом, указанным ранее, была похищена из принадлежащего ему гаража в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На дрели имеются все отличительные признаки, указанные им ранее в ходе допроса в качестве потерпевшего. Вилку к шнуру прикреплял его отец, так как старая вилка поломалась, и приматывал синей изолентой. Посередине шнура, зеленой изолентой, примотан металлический ключ, который предназначен для извлечения сверла. Он приматывал всегда, чтобы тот не потерялся. Так же часть шнура перемотана синей изолентой, в месте повреждения. На дрели имеются следы ржавчины и скола краски. Стоимость данной дрели составляет 1 500 рублей. Так как дрель ему возвращена, общий ущерб от похищенного имущества составляет 59 000 рублей, что является для него значительным, так как в настоящее он нигде не работает. Просит признать его гражданским истцом на указанную сумму. Металлический ключ, предназначенный для извлечения сверла, материальной ценности не представляет. Так же уточнил, что помимо дрели ему были возвращены принадлежащие ему автомобильные шины фирмы «<данные изъяты>» A/T, размер у данных автомобильных шин 235/85R16. При этом, в ходе осмотра данных шин с его участием, он увидел, что середина у шин вырезана. По всей видимости резину вырезали для того, чтобы извлечь автомобильные диски, с которыми были похищены автомобильные шины. Он может с достоверностью сказать, что шины принадлежат ему, так как рисунок протектора, название, размер, износ шин, все соответствует. Так же шины были в количестве трех штук, как и были у него похищены. В настоящее время шины к дальнейшей эксплуатации непригодны, так как испорчены и порезаны. В связи с этим, ущерб ему не возмещен (т.№

Потерпевший ФИО52, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что более 15 лет в его пользовании находится металлический гараж Дальзаводского типа, который расположен вблизи <адрес> в <адрес> и стоит отдельно от строчки других гаражей. Документов на данный гараж нет. Гараж не охраняется, камерами видеонаблюдения гараж и въезд к гаражу не оборудованы, шлагбаума нет. Ворота гаража оснащены одним навесным замком, который крепится на металлические дужки и одним внутренним ригельным замком. В данном гараже он хранит имущество, которое дома хранить негде, а именно различные инструменты, запчасти для автомашины. Автомашину он в гараж не ставит. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 45 минут он приехал в вышеуказанный гараж, чтобы забрать детское кресло. Все было на месте, замок и ворота гаража повреждений не имели. Находился он в гараже примерно 15 минут, после чего примерно в 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ уехал из гаража. Выходя из гаража, он закрыл за собой ворота и повесил на дужки металлический замок, который закрыл на ключ. Ключ от замка находится только у него. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут он приехал в свой гараж и увидел, что одна створка гаража приоткрыта, на дужках отсутствует навесной замок, не представляющий материальной ценности, а внутренний ригельный замок был

поврежден, то есть был отжат каким-то предметом, ригели замка были выгнуты. Зайдя в гараж, он обнаружил, что вещи в гараже разбросаны. При тщательном осмотре гаража, он обнаружил, что у него похищено следующее имущество:

1) автоматическая коробка передач, с раздаточной коробкой на автомашину «<данные изъяты>», двигатель 5VZ, стоимость которой составляет 10 000 рублей, с учетом изношенности и среднерыночной стоимости на момент хищения.

2) двигатель бензиновый № от автомашины «<данные изъяты>», стоимость которого составляет 110 000 рублей, с учетом изношенности и среднерыночной стоимости на момент хищения.

3) комплект зимних автомобильных шин, в количестве 4-х штук, размер 14, штампованные, марки «<данные изъяты>». Стоимость одной автомобильной шины составляет 2 500 рублей, всего на общую сумму 10 000 рублей. Стоимость указана им с учетом изношенности и среднерыночной стоимости на момент хищения.

4) углошлифовальная машинка марки «<данные изъяты>» серебристого цвета, стоимостью 3 000 рублей, с учетом изношенности и среднерыночной стоимости на момент хищения.

5) шуруповерт серебристого цвета марки «<данные изъяты>», стоимостью 1 500 рублей, с учетом изношенности и среднерыночной стоимости на момент хищения.

6) реноватор, то есть турбинка без режущего круга, в комплекте с коробкой, стоимостью 1 500 рублей, с учетом износа и среднерыночной стоимости.

Так же уточнил, что когда он начал пересматривать его имущество, после того, как уехали сотрудники полиции и обнаружил, что помимо того, что он указывал в объяснении, у него было похищено:

- акустические музыкальные колонки марки «<данные изъяты>», в количестве двух штук, для компьютера. Колонки черного цвета, передняя часть у колонок серебристо-черного. На одной колонке, на динамике, бирка была немного оторвана. Данные колонки находились в картонной заводской коробке, красно-белого цвета. Стоимость одной колонки составляет 2 500 рублей, всего на общую сумму 5 000 рублей, с учетом изношенности и среднерыночной стоимости, на момент хищения.

- морозостойкие провода марки «<данные изъяты>» 600 Amp, в тканевом чехле, красного цвета, верх у чехла был прозрачный, полиэтиленовый, который закрывался на замок-молнию. Данный чехол был надорван, где располагается надпись 600 Амп. Данный порыв образовался от морозостойкой погоды. Длина данных проводов 3 метра. Сами провода красно-черного цвета. Провода были практически новые, он проводами пользовался 2-3 раза. Стоимость данных проводов, в комплекте с чехлом, составляет 1 500 рублей.

Все вышеперечисленное имущество, он сможет опознать по наименованию, цвету, размеру и указанным отличительным признакам. Ущерб повреждения замка, ему не причинен, так как он отремонтировал его самостоятельно. Документы на похищенное имущество у него не сохранились. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 142 500, что является для него значительным, так как его заработная плата составляет, 60 000 рублей. На иждивении находятся жена и трое детей. Дополнил, что в момент сообщения о совершенной кражи из его гаража, его супруга ФИО101 сообщала о том, что были похищены 2 комплекта гаечных ключей фирмы «<данные изъяты>», самбуфер и 2 колонки, однако это оказалось не так, указанные вещи остались в гараже, просто в момент поверхностного осмотра они данные предметы сразу не увидели и посчитали, что предметы были похищены. Также ДД.ММ.ГГГГ с его участием было произведено следственное действие – осмотр предметов, в ходе которого он увидел, что осматриваемые аккумуляторные провода, которые находились в сумке, принадлежат ему. Данные провода были похищены из его гаража, расположенного вблизи <адрес> в <адрес>. Номера у гаража нет, так как гараж стоит отдельно от строчки других гаражей. Все отличительные признаки проводов и сумки, он

указывал ранее в ходе допроса в качестве потерпевшего и которые подтвердились при осмотре. Аккумуляторные провода были практически новые, он проводами пользовался несколько раз. После произведенного осмотра, морозостойкие аккумуляторные провода марки «<данные изъяты>», были ему возвращены. Стоимость данных аккумуляторных проводов, в комплекте с чехлом, составляет 1 500 рублей, с учетом износа и среднерыночной стоимости на момент хищения. Таким образом, ему возмещен ущерб на сумму 1 500 рублей и составляет 141 000 рублей (т№).

Потерпевший ФИО7, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что В ДД.ММ.ГГГГ году он приобрел нежилое помещение в здании - капитальный гараж №, расположенный в №, по <адрес> в <адрес>, который находится в его собственности. Въезд в ГСК шлагбаумом не оборудован, охраны нет, камер видеонаблюдения нет. Данный гараж оборудован двумя металлическими воротами, на правой воротине имеется калитка, которая закрывается на один навесной замок. Сам замок крепится на металлические дужки. Ключи в единственном экземпляре и находятся у него. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут он приехал в гараж и находился там до 11 часов 00 минут. Уходя из гаража, он закрыл ворота и калитку на навесной замок. Убедившись, что гараж закрыт, он уехал. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 20 минут ему позвонил сотрудник полиции и сообщил, что его гараж «вскрыли», то есть открыта калитка гаража и срезаны дужки, на которые крепился навесной замок. Тот попросил его подойти к гаражу. Примерно в 10 часов 30 минут он подошел к своему гаражу и увидел, что на калитке отсутствует навесной замок, не представляющий для него материальной ценности, калитка была вставлена в проем, в котором она крепилась на петли. Металлические дужки, на которые крепился навесной замок, сломаны пополам, как он предположил их «перекусили» либо сломали каким-то металлическим предметом, так как были видны следы-насечки какого-то инструмента. Затем он зашел в гараж и увидел, что общий порядок в гараже нарушен, вещи разбросаны. При тщательном осмотре гаража, он обнаружил, что похищена головка двигателя 3SFE на автомашину марки «<данные изъяты>» в сборе с комплектующими, стоимость которой составляет 4 000 рублей, с учетом изношенности и среднерыночной стоимости, на момент хищения. Более из гаража ничего похищено не было. Документов на указанную головку двигателя у него не сохранилось. Ущерб от повреждения металлических дужек, на которые крепился замок, ему не причинен, так как он заварил их самостоятельно. Так же заварил саму калитку, по петлям и по дужкам, на которые крепился навесной замок. Замок для него материальной ценности не представляет. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 4 000 рублей (т. №

Свидетель ФИО53 судебном заседании по существу пояснила, что гараж № , находящийся по <адрес>, принадлежит ее отцу, она сдавала его в аренду. Гаражный комплекс не оснащен видеокамерами. Сдавала гараж через интернет, кому- не помнит. Около двух лет назад, ей позвонил арендатор и сказал, что гараж вскрыли и вытащили оттуда все. Как был вскрыт гараж ей неизвестно.

В связи с давностью событий, на основании ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО53, из которых по существу следует, что в собственности у ее отца- ФИО3, находится капитальный гараж №, расположенный в районе <адрес> в <адрес>. В связи с тем, что ни она, ни ее отец гаражом не пользуются, они сдают гараж в аренду за небольшую плату. Какое-либо имущество и автомашину они в нем не хранят.Гараж оснащен двумя воротами, которые закрываются на два замка, один внутренний и один внешний – навесной. Видеокамерами ГСК не оснащен, шлагбаума нет, охраны так же нет. В ДД.ММ.ГГГГ года она на сайте «<данные изъяты>» разметила объявление о сдаче гаража в аренду. Через некоторое время, ей позвонил молодой человек, как она узнала в последующем – ФИО103, который предложил арендовать у нее гараж. Она с тем встретилась, обсудили вопросы аренды и без заключения договора аренды, она передала ФИО50 ключи от гаража, а именно от внутреннего и внешнего замков. На какие именно замки ФИО104 закрывал гараж, ей неизвестно. Какие вещи тот там хранил, она также не знает. Сроки аренды она с ФИО50 не обговаривали. ФИО102 платил арендную плату ежемесячно, каких-либо претензий у нее к тому не было. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ФИО25 и сказал, что когда тот пришел в гараж, то увидел, что сломан навесной замок, а из гаража украли того вещи. Она в гараже не была. После чего, ФИО105 самостоятельно исправил замок, возможно купил

новый. Поэтому ущерб от повреждения замка, ей не причинен. Ворота гаража, повреждений не имели. В связи с тем, что ее отец очень много времени проводит за границей, у нее имеется генеральная доверенность, на право представления интересов отца в правоохранительных органах. В настоящее время ее отец также находится за границей и приедет в <адрес> не раньше ДД.ММ.ГГГГ года. К протоколу допроса прилагает копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и копии документов на гаражный бокс № №).

После оглашенных показаний свидетель ФИО53 полностью подтвердила их.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимых, и те и другие показания дополняют друг друга, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

ФИО54 Бояринова в судебном заседании по существу пояснила, что события произошли, то ли ДД.ММ.ГГГГ года, в день выбора Президента. После них во вторник ее отец пошел в гараж. Гараж находится вблизи дома по адресу: <адрес>. Отец обнаружил, что гараж открыт, а именно: дверь была приоткрыта, но зафиксирована камнем, чтобы дверь не нараспашку была. На гараже были один навесной, два врезных замка. Когда она с супругом к вечеру приехали, увидели, что одна створка была открыта, вторая закрыта, и на них были вмятины. Далее смотрели по камерам, на которых четко было видно машину универсал белого цвета. Машина среди ночи заехала, встала к первому гаражу, потом ко второму, простояла там 45 минут и уехала. Из гаража было похищено: двигатель на машину мужа, летние колеса на штамповке, набор сатовских инструментов, колонки и всякая мелочевка, на общую сумму 130 000 рублей. Из похищенного имущества возвращен прикуриватель.

Свидетель ФИО55 в судебном заседании по существу пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году, у нее имелся в собственности автомобиль «<данные изъяты>». Машина была куплена ее сыну. Сама указанным автомобилем не пользовалась и не давала в пользования иным лицам.

Из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО55, в части передачи машины Коховичу Рустаму, данных в ходе предварительного следствия, после того, как она купила автомашину «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она уже не помнит, к ней подошел ее сын и попросил, чтобы она дала указанную автомашину Рустаму, так как тому необходимо съездить по делам. Так как она доверяла Рустаму, то передала тому ключи от автомашины и свидетельство о регистрации транспортного средства. С какой целью Рустаму понадобилась автомашина, она не знает (т.№

После оглашенных показаний, свидетель ФИО55 полностью подтвердила их и пояснила, что в аренду машину она не сдавала, но в пользование Коховича Рустама автомобиль давала.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они являются уточняющими и не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимых, а потому принимает в качестве доказательств и те и другие.

Свидетели ФИО56, являющийся оперуполномоченным уголовного розыска УМВД России по <адрес>, в судебном заседании по существу пояснил, что в марте 2018 года, вместе с Федосовым, Мищуком, Кашириным, проводил комплекс оперативно-розыскные мероприятия в отношении Кохович Р.Р. Каких именно он не помнит.

В связи с тем, что свидетель не помнит события, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ФИО56, данные в ходе предварительного следствия, из которых по существу следует, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОУР УМВД России по <адрес> было установлено, что на территории <адрес> действует преступная группа лиц, занимающаяся хищением имущества из гаражей в ночное время суток на территории <адрес>. В ходе проведенных мероприятий, было установлено, что к совершению данных преступлений причастен гр. Кохович Рустам Романович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: <адрес>, использующий для передвижения автомашины: «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № белого цвета;

«<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № . Так же указанные автомашины могли использовать другие члены преступной группы. С целью документирования преступной деятельности, установления всех членов преступной группы, мест хищения и сбыта похищенного имущества, а также документирования преступной деятельности, начальником полиции УМВД России по городу Владивостоку полковником полиции ФИО75, на основании ст.ст. 23, 25 Конституции РФ и ст.ст. 6-9 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», с использованием негласной аудио-видео записи за гражданином Кохович Рустамом Романовичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также за другими членами преступной группы лиц, занимающихся хищением имущества граждан из гаражей в ночное время суток на территории <адрес>. Сотрудниками ОУР УМВД России по <адрес> было установлено, что совместно с Кохович Р.Р. хищением имущества из гаражей, занимались Миронов Игги (Горбатюк Игорь) Олександрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Иванов Алексей Владимирович ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Кохович Эдуард Романович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут, с целью документирования преступной деятельности Кохович Р.Р. и других членов преступной группы, установления мест хищения, мест хранения и реализации похищенного имущества, сбора информации представляющей оперативный интерес, сотрудниками ОУР УМВД России по <адрес>, по месту вероятного появления гр. Кохович Рустама Романовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, было установлено наблюдение по адресу: <адрес>. После чего, примерно в 23 часа 45 минут ДД.ММ.ГГГГ при заезде во двор <адрес> в <адрес>, на автомашине «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, под наблюдение был принят Кохович Рустам Романович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Вместе с Кохович Р.Р. в автомашине находились Миронв Игги (Горбатюк Игорь) Олександрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Иванов Алексей Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При этом Кохович Эдуарда Романовича с ними не было. За рулем автомашины «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, находился Кохович Р.Р. Затем все наблюдаемые вышли из автомашины и стали о чем-то разговаривать, но речь зафиксирована не была. После этого, Миронов (Горбатюк) И.О. и Кохович Р.Р. сели в припаркованную в районе вышеуказанного дома автомашину «<данные изъяты>», черного цвета, государственный регистрационный знак №, при этом Горбатюк И.О. сел за руль. Иванов А.В. в это время сел за руль автомашины «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №. На указанных двух автомашинах наблюдаемые стали ездить по улицам: <адрес>. Примерно в 01 час 55 минут ДД.ММ.ГГГГ Кохович Р.Р., Горбатюк И.О. и Иванов А.В. на двух вышеуказанных автомашинах проехали на парковку магазина, расположенного по адресу: <адрес>. Иванов А.В. припарковал автомашину «<данные изъяты>» на вышеуказанной парковке. После этого он сел в качестве пассажира в автомашину <данные изъяты>» черного цвета, государственный регистрационный знак №, в которой находились Кохович Р.Р. и Миронов (Горбатюк) И.О. Примерно в 02 часа 05 минут Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. на автомашине «<данные изъяты>» черного цвета, государственный регистрационный знак № 125 RUS, проехали в ГСК «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, где припарковали свою автомашину. Уточнил, что <адрес> в <адрес> и ГСК «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, находятся в непосредственной близости друг от друга. В вышеуказанном ГСК они не смогли рассмотреть действия Кохович Р.Р., Иванова А.В. и Миронов (Горбатюк) И.О., так как было темное время суток и те вели себя очень настороженно, поэтому подойти на достаточно близкое расстояние они не имели возможности, так как могли рассекретить свою деятельность.

ДД.ММ.ГГГГ после того, как Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. проникли в гараж № по <адрес> в <адрес>, они уехали от гаражей, но остановились вблизи ГСК, где находились примерно до 03 часов 00 минут. Затем на автомашине «<данные изъяты> <данные изъяты> государственный регистрационный знак №125 RUS Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) и.О. и Иванов А.В. проследовали к ГСК №, расположенный по адресу: <адрес>. Действия, наблюдаемых в вышеуказанном ГСК рассмотреть не представилось возможным, из-за настороженного поведения наблюдаемых и темного времени суток, так как оперативно-розыскные мероприятия могли быть рассекречены. В 03 часа 20 минут

ДД.ММ.ГГГГ Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванов А.В. выехали из вышеуказанного ГСК. При этом он остался на месте и после отъезда Кохович Р.Р., Миронов (Горбатюк) И.О. и Иванова А.В., подошел к гаражам, где находились наблюдаемые. Им в вышеуказанном ГСК были обнаружены следы взлома гаражного бокса №, а именно были сломаны дужки для навесного замка. Самого замка при этом на дужках не было. В последующем было установлено, что гаражный бокс № расположенный в ГСК № по <адрес> в <адрес>, принадлежит гр. ФИО7. В утреннее время он позвонил владельцу гаражу и сообщил о произошедшем.

ДД.ММ.ГГГГ, находился на своем рабочем месте и к нему обратился Кохович Эдуард Романович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который изъявил добровольное желание сообщить о совершенны им преступлений. Кохович Э.Р. сообщил о том, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он совместно с братом Рустамом, Игорем и Алексеем, находились по <адрес> в <адрес>, где срезали на гараже навесной замок и похитили из гаража 4 комплекта колес, сигвей, компрессор. Часть похищенного имущества они продали, а часть осталась в гараже № по <адрес> в <адрес>.

Кохович Э.Р. лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записан верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной были даны Кохович Э.Р. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия. (т.№

После оглашенных показаний свидетель ФИО56 полностью подтвердил их.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они являются уточняющими и не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимых, а потому принимает в качестве доказательств и те и другие.

Свидетель ФИО57, показания которой оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснила, что она проживает по <адрес>, совместно с отцом ФИО10, матерью ФИО58, сыновьями Кохович Рустамом и Кохович Эдуардом, племянником Горбатюк Игорем. Горбатюк И.О. проживает совместно с ними, так как его мама арендует квартиру со своим мужем и было принято решение, что Игорь будет проживать вместе с ними. Ее сын Кохович Рустам официально нигде не работал, так как не имел образования и не мог устроиться на работу, но при этом он постоянно подрабатывал в разных местах. В августе 2017 Рустам заключил брак с ФИО107, у них родился сын в ДД.ММ.ГГГГ Рустам не проживает с ФИО106 с начала ДД.ММ.ГГГГ, что именно между ними произошло, она не может сказать. Рустам хоть и не жил, но постоянно помогал Анастасии продуктами и деньгами. Он обеспечивал ребенка и помогает ему до сих пор. Рустам и Эдуард периодически пользовались автомашиной дедушки «<данные изъяты>», по своим личным делам. Но брали они автомашину в основном днем. Ночью они автомашину не брали. Своих детей она может охарактеризовать только с положительной стороны. В начале ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, на узнала, что Игорь, Рустам и Эдуард были задержаны, но за что, ей не сказали. Потом она узнала, что их задержали, когда они вскрывали гараж. Подробности ей неизвестны (№).

Свидетель ФИО59, показания которой оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по существу пояснила, что Горбатюк И.О. является ее сыном, характеризовала его только с положительной стороны. Горбатюк И.О. работал на «<данные изъяты> но потом уводился и не работал. Пока не работал, она давала ему деньги небольшими суммами 1000-2000 рублей. Так как Игорь жил у бабушки с дедушкой, те его кормили (т. №).

Свидетель ФИО60, показания которого оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по существу пояснил, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОП № ОУР УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он находился в УМВД России по <адрес>, когда к нему обратился Миронов Игги (Горбатюк Игорь) Олександрович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который изъявил добровольное желание сообщить о совершенном им преступлений. Так, Миронов (Горбатюк) И.О. сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время суток, он совместно с братом Рустамом и Алексеем по адресу

<адрес>, похитили имущество: надувную лодку, резину и колеса. Данное имущество они продали за 10 000 рублей. Вырученные деньги потратили на личные нужды.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, находился по адресу <адрес> вместе с братом Рустамом и Алексеем, где они из гаража № похитили имущество. Часть имущества они продали, а часть оставили себе. Вырученные деньги потратили на личные нужды. Так же Горбатюк И.О. дал пояснения по данному факту.

Миронов (Горбатюк) И.О. лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной быи даны Миронов (Горбатюк) И.О. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия.

Также, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Кохович Рустам Романович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который изъявил добровольное желание сообщить о совершенном им преступлений. Так Кохович Р.Р. сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, он совместно с братом Игорем и Ивановым Алексеем, находясь по <адрес> в <адрес>, похитили из гаража резиновую лодку, шины и колеса. Данное имущество они продали за 10 000 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, совместно с братом Игорем и Ивановым Алексеем, по адресу <адрес>, проникли в бокс № и похитили оттуда имущество. Которое продали за 14 800 рублей. Вырученные деньги они потратили на личные нужды.

Кохович Р.Р. лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколых. Явки с повинной были даны Коховичем Р.Р. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратился Иванов Алексей Владимирович и изъявил добровольное желание сообщить о совершенном им преступлений. Так Иванов А.В. сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Рустамом и Игорем, находясь по адресу: <адрес>, похитили из гаража резиновую лодку и колеса. Данное имущество они продали, а деньги потратили на собственные нужды.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, находился в ГСК по <адрес>, где вместе с Рустамом и Игорем похитили около 5 комплектов колес, а также инструменты. Данное имущество они продали, а деньги потратили на личные нужды.

Иванов А.В. лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной были даны Ивановым А.В. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия. (№).

Свидетель ФИО61, показания которого оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по существу пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он разместил на сайте «FarPost» объявление о приобретении резиновой лодки. Так как с недавнего времени он стал увлекаться рыбалкой, то решил за небольшую стоимость приобрети рыболовные принадлежности, учитывая тот фактор, если он в дальнейшем не будет заниматься рыбалкой, то сможет легко все продать. После чего, ему на мобильный телефон стали поступать звонки от различных граждан с предложением приобрести резиновую лодку, но все предложения его не устраивали, так как была завышена стоимость, по крайней мере, для него. Он хотел приобрести лодку не дороже 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 40 минут ему на его мобильный телефон № , через мобильное приложение «Whatsapp» пришло смс сообщение с абонентского номера + № , с вопросом, интересует ли его лодка? В информационных данных приложения, под номером телефона + № было написано имя Рустам. Он ответил, что да, и попросил скинуть модель и информацию по предлагаемой лодке. После чего, ему на мобильный телефон с вышеуказанного номера позвонил парень и у них состоялся разговор по поводу приобретения лодки, а также о том, какая именно модель

лодки, которую тот хочет продать. После чего, они еще несколько раз созванивались и решали вопросы встречи и приобретения. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ они снова созвонились с парнем по абонентскому номеру +№, имя которого он не знает, так как не спрашивал и договорились, что тот приедет в этот же день и привезет резиновую лодку, о которой ранее был разговор, так как фото лодки тот ему, так и не скин<адрес> в 16 часов 45 минут, он снова написал парню через мобильное приложение «<данные изъяты>», вопрос - приедет ли тот? Но парень ему ничего не ответил. Больше в этот день он тому ничего не писал и насколько он помнит не звонил, но может ошибаться, так как прошло достаточно много времени. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ они снова созвонились с вышеуказанным парнем и договорились, что тот подъедет к нему домой по адресу: <адрес> Примерно в 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, но точное время сказать не может, возможно и раньше, к его дому подъехал автомобиль типа «универсал», белого цвета, марку точно сказать не может, номера так же не запомнил. Ему позвонил парень, с которым он договаривался о приобретении лодки, и он понял, что это подъехал тот парень. После чего он с пульта открыл раздвижные ворота, и парень на автомашине заехал во двор его придомового участка. Он вышел из дома, на улице было очень холодно, поэтому все вопросы они решали быстро. Парень, который так и не представился, вышел из автомашины и открыл багажник, под который подставил деревянную палку, так как багажник штатно не фиксировался. При этом в машине был еще один парень, которого он не запомнил. Тот вышел из автомашины и помог достать из багажника две брезентовые сумки черного цвета. После чего парень, который ранее сидел в машине, сел обратно и дальнейший разговор состоялся с парнем, с которым он ранее созванивался по телефону, а также переписывался по смс. Парень достал из первой брезентовой сумки надувную резиновую лодку серого цвета фирмы «<данные изъяты> модель он не помнит. Он осмотрел лодку визуально. Он лодку не надувал, так как было очень холодно. Парень заверил, что с лодкой все в порядке, что якобы он закрывает базу отдыха и распродает все вещи. Он поверил парню. При этом они договорились, что если лодка будет неисправна, то он лодку вернет. Так же во второй брезентовой сумке черного цвета, находились деревянные сидения в количестве двух, деревянные пайолы дна, два весла и насос, которые прилагались в комплекте с лодкой. Так как его все устроило, он решил приобрести у парня надувную резиновую лодку вместе со всеми комплектующими. Они договорились о цене в размере 7 000 рублей. После чего он передал парню деньги в сумме 7 000 рублей, а тот передал ему две брезентовые сумки с надувной резиной лодкой, деревянными сидениями в количестве двух, деревянными пайолами дна, двумя веслами и насосом. Затем парни уехали. В последующем он дома накачал лодку, убедился, что лодка исправна и состояние у лодки было практически новое. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он поехал в бухту «<данные изъяты>», чтобы выйти на приобретенной лодке в море и посмотреть, как он будет с лодкой управляться. Выйдя на лодке в море, он понял, что на волнах лодка начинает складываться и идти на которой невозможно. Он понял, что лодка не для морских условий эксплуатации, не для наших погодных условий. После чего он решил лодку продать и разместил объявление на сайте «<данные изъяты>» о продаже данной лодки со всеми комплектующими. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил мужчина преклонного возраста с вопросом о приобретении продаваемой им лодки. Он сразу объяснил мужчине, что лодка не для морских условий. Тот ответил, что проживает в <адрес> и лодка мужчине нужна для озерной рыбалки. После чего они договорились, что встретятся с мужчиной в <адрес>, так как тот боялся ехать в город, при этом мужчина оплатит ему расходы на бензин. В начале апреля, в дневное время суток, они по ранее состоявшейся договоренности встретились с мужчиной, который подъехал на микроавтобусе белого цвета, старого года выпуска. Мужчина осмотрел лодку и комплектующие, его все устроило. После чего он передал мужчине лодку и комплектующие к лодке, в тех же двух брезентовых сумках, а мужчина передал ему деньги в сумме 10 000 рублей. Номер телефона мужчины у него не сохранился, данных мужчины он не спрашивал (№).

Свидетель ФИО62, показания которого оглашены с согласия сторон, на основании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, что приобретает через сеть Интернет, в основном через сайт «<данные изъяты>» автомобильные шины и диски, которые люди продают по низкой цене, а затем их перепродает по более высокой стоимости. Так же на сайте «<данные изъяты>» у него размещено объявление, в котором указано, что он покупает шины и диски. В конце ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точно сказать не может, ему на мобильный телефон позвонил незнакомый молодой человек и предложил приобрести автомобильные шины, а

именно два комплекта, одни из них грязевые R15, другие летние R 19 или 20, при этом молодой человек сказал, что может подъехать к нему сам и показать товар. На что он согласился. Они договорились, что встретятся на <адрес>, так как он находился в то время в гараже по данному адресу. В период примерно с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, подъехал парень на автомашине «<данные изъяты>» белого цвета, государственный регистрационный знак он не помнит. Парень приехал с двумя парнями, их полные данные ему неизвестны, те не представлялись. После чего один из парней открыл багажник автомашины, и он осмотрел привезенные теми автомобильные шины, о которых указывал ранее. Их состояние его устроило, протектор был со средним износом, примерно 30%. После чего они договорились о цене и условились на том, что он приобретает у них комплекты автомобильных шин за 6 000 рублей за один комплект. В общей сложности он передал парню 12 000 рублей. С какого именно абонентского номера звонил парень, он сказать не может, так как не сохранил данные. В основном весь разговор он вел с одним парнем, другие находились рядом. Автомобильные шины из их автомашины «<данные изъяты>» он перегружал самостоятельно в свою автомашину «<данные изъяты>», белого цвета, государственный регистрационный знак №, которая находится в его собственности. После того, как он перегрузил в свою машину автомобильные шины, парень, которому он передавал деньги за них, сказал, что может продать ему автомобильные литые диски. Фотографии дисков тот ему не показывал. Учитывая то, что тот с друзьями привезли автомобильные шины в хорошем состоянии, он предложим привезти им литые диски к дому <адрес> <адрес> в <адрес>, где он проживает, поскольку литых дисков у парней с собой не было. После чего они разъехались. В вечернее время этого же дня, к дому <адрес> <адрес> подъехал тот же парень на вышеуказанной автомашине «<данные изъяты>», но с кем тот был, он точно не может сказать. Насколько помнит, из машины вышло двое парней, а именно, тот парень, с которым он договаривался о продаже шин и дисков и которому передавал деньги, и еще один молодой человек. После чего парень, у которого он ранее приобрел шины, открыл багажник автомашины «<данные изъяты>» и показал привезенные литые диски. Он осмотрел их, состояние и внешний вид дисков его устроили. После чего он предложил купить у них эти диски за 6 000 рублей, на что парни согласились. Он передал парню, с которым вел все переговоры деньги в сумме 6 000 рублей и перегрузил из их автомашины литые диски в свою автомашину «<данные изъяты> После чего они разъехались. В последующем он продал вышеуказанные два комплекта автомобильных шин и комплект литых дисков, но кому сказать затрудняется, так как прошло много времени. Продавал он их по объявлению на сайте «<данные изъяты> После продажи товара, он удаляет объявления. Так как у него большой товарооборот, то запомнить всех покупателей и продавцов он не может №

Свидетель ФИО1, показания которого оглашены с согласия сторон, на основании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, что В собственности у ФИО42 находится гараж № расположенный в ГСК № по <адрес> в <адрес>. Ключи от гаража есть только у него, так как он наиболее часто пользуется данным гаражом. Вышеуказанный ГСК камерами видеонаблюдения на оснащен, не охраняется, шлагбаума нет. Вход в гараж оснащен двумя воротинами, которые закрываются на два навесных замка, которые крепятся на металлические дужки. Более никаких запирающих устройств на воротах нет. Гараж он посещает примерно один раз в неделю, но иногда чаще, по мере необходимости. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут он вместе с ФИО109 приехали в гараж №, чтобы оставить там ящик с инструментами. Уехали они из гаража примерно в 13 часов 00 минут. Когда они вышли из гаража, то он закрыл ворота на навесной замок. После чего, они поехали покупать аквариум. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут он один приехал к гаражу и увидел, что ворота гаража приоткрыты, а дужки были перекушены, то есть было перекушено по одной дужке, на которые крепились навесные замки, по его мнению, каким-то металлическим предметом, так как по-другому их невозможно было сломать. Он сразу позвонил ФИО42, которая подъехала к гаражу. К тому времени он уже зашел в гараж и увидел, что порядок в гараже нарушен, вещи были разбросаны. Он сразу осмотрел все, что находилось в гараже и обнаружил, что отсутствуют: 1) резиновая моторная надувная лодка «Адмирал», серого цвета, которая была упакована в две брезентовые сумки черного цвета. В одной сумке лежала надувная лодка, а в другой сумке находились деревянные сидения в количестве двух штук, деревянные пайолы дна, два весла и насос. Модель лодки № S, заводской №, дата изготовления ДД.ММ.ГГГГ год. На лодке имеется залатанная дырка,

заплаткой серого цвета на одном из боковых краев лодки; 2) Комплект летних автомобильных шин, в количестве четырех штук с автомобильными литыми дисками. Автомобильные шины фирмы «<данные изъяты>», размер 215/70R16. Автомобильные литые диски штатные на автомашину «<данные изъяты>», серебристого цвета, сверловка 114,3х5, пять лучей; 3) Комплект литых дисков с изображением фирмы «<данные изъяты> диаметр 16 дюймов, сверловка 114,3х5, пять лучей; 4) Набор автомобильных инструментов «<данные изъяты>», который находился в чемодане синего цвета. В данном чемодане были 12 головок от 6 мм. до 30 мм., две трещотки, ключи рожковые, накидные ключи «звездочка», отвертки, удлинители, точное количество не помнит. Все вышеперечисленное имущество, принадлежало ФИО42 и приобреталось за денежные средства ФИО42, но совместно с ним, так как он лучше разбирается в автомобильных принадлежностях. Так же, все вышеперечисленное, он сможет опознать по наименованию, размеру, цвету, отличительным признакам. Поврежденные дужки на гараже он отремонтировал самостоятельно. Уточняет, что была повреждена одна из двух дужек, на которые крепился верхний замок, и одна из двух дужек, на которые крепился нижний замок (т№).

Свидетель Кохович А.А., показания которой оглашены с согласия сторон, на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с Кохович Рустамом Романовичем, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключили брак. ДД.ММ.ГГГГ у них родился совместный ребенок – Даниил. За то время пока они с Рустамом встречались, она проживала совместно с родителями, а Рустам жил в квартире по <адрес> в <адрес>, совместно с братьями Игорем и Эдуардом, а также бабушкой, дедушкой и мамой. Когда они заключили брак, то ДД.ММ.ГГГГ она продолжала проживать с родителями. После того как у них родился сын, то она и Рустам переехали в квартиру по <адрес> в <адрес>, которая принадлежит ее маме, но она так же в ней зарегистрирована. В указанной квартире они прожили две недели, после чего она приняла решение расстаться ДД.ММ.ГГГГ, за исключением 1,5 месяцев в 2017, когда он работал в такси и в службе доставки. За то время, когда она была беременная, он постоянно искал себе работу на сайте «<данные изъяты> но говорил, что ничего подходящего нет. Деньги на свадьбу давала ее мама, а Рустам доложил в конце 60 000 рублей и насколько ей известно, эти деньги дали ему бабушка с дедушкой. Ей известно, что у Рустама было очень много денежных долгов. Она не знает, у кого и на что он занимал деньги, так как ей он денег не давал. Практически все расходы по ее содержанию и содержанию сына ФИО108, взяла на себя ее мама. В период ДД.ММ.ГГГГ Рустам переводил ей несколько раз денежные средства в размере 1 000 – 2 000 рублей. Так же пару раз привозил ей продукты. Более никакой помощи не оказывал. Не проживают они с начала ДД.ММ.ГГГГ, так как она поняла, что он не хочет работать и зарабатывать деньги. Рустам не мог их содержать, его постоянно не было дома, и он не помогал с ребенком. Поэтому они расстались. В настоящее время в суде рассматривается заявление о расторжении брака. В начале ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила бабушка Рустама и сказала, что Рустама арестовали за кражи из гаражей, так же ей звонила мама Рустама. Когда Рустама арестовали, ей стали поступать звонки от незнакомых молодых людей, которые говорили, что Рустам должен им большие суммы денег. Один из молодых людей сказал, что Рустам должен ему 600 000 рублей. Она сказала, что ничем помочь не может. За что ФИО20 должен был такие суммы денег, ей неизвестно. Домой он ничего ценного не покупал. Он всегда говорил, что у него дела, но какие, не говорил (т. №

Свидетель ФИО64, показания которого оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по существу показал, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он работает на автостоянке по <адрес> в <адрес>, ИП «<данные изъяты>». Так же они занимаются прокатом автомашин, здесь же располагается автоломбард. На автостоянке он работает один. Он заключает договор аренды транспортных средств с гражданами, которые предоставляют свои автомашины для проката. Так же в последующем он заключает договор аренды транспортного средства с гражданами, которым нужны автомашины на некоторое время, то есть с теми, кто хочет взять автомашину в прокат. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ он знает Кохович Рустама, с которым познакомился через общих знакомых. Отношения у них были – просто знакомые. Рустам знал, что он занимается прокатом автомобилей. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал Рустам, который знал, где он работает и сказал, что нужна автомашина на сутки, в прокат. Он предложил Рустаму автомашину «<данные изъяты>», на что тот согласился. Затем Рустам оплатил 2 500 рублей за сутки автопроката и еще 5 000 рублей

залога. Они заключили договор автопроката транспортного средства. Рустам вернул автомашину в срок. Затем Рустам еще несколько раз арендовал данную автомашину. В ДД.ММ.ГГГГ Рустам также обращался с просьбой взять в прокат автомашину. На тот момент у них в прокате находилась автомашина «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, которую он предложил Рустаму и тот согласился. После чего они заключили договор аренды транспортного средства на одни сутки и Рустам передал ему деньги в сумме 1 600 рублей – стоимость проката в сутки и еще 3 000 рублей в качестве залога. Затем Рустам продлевал договор аренды транспортного средства на данную автомашину, при этом деньги за прокат переводил на банковскую карту, за каждые сутки. Договор аренды они в дальнейшем не заключали, он просто отмечал у себя в договоре, что прокат автомашины продлен. Примерно через две недели после того, как Рустам взял в прокат автомашину «<данные изъяты>» № RUS, Рустам стал задерживать оплату за пользование автомашиной. Он каждый день звонил Рустаму и напоминал, что тот должен деньги за прокат автомашины. Рустам говорил, что денег нет и каждый раз обещал перевести ему деньги на банковскую карту за аренду автомашины. Задолженность у Рустама была за несколько дней. Затем Рустам оплачивал арендную плату, то есть закрывал свой долг и продолжал пользоваться автомашиной. При этом, у Рустама опять накапливалась задолженность. Он звонил Рустаму каждый день и тот все время обещал, что переведет деньги то утром, то вечером, но так и не переводил. Затем через несколько дней, Рустам снова гасил свою задолженность. И так продолжалось до конца ДД.ММ.ГГГГ. Затем ему стало известно, что Рустама арестовали. В общей сложности за то время, пока автомашина находилась в пользовании у Рустама, он должен был около 100 000 рублей. Но большую часть денег Рустам отдал частями. Оставшуюся часть денег сколько точно, он уже не помнит, ему вернули родственники Рустама, примерно в конце № . В настоящее время, Рустам должен ему 15 000 рублей за повреждение автомашины «<данные изъяты>», на которой тот попал в дорожно-транспортное происшествие. Ремонт автомашины он произвел за свой счет. Ему известно, что Рустам должен денежные средства многим людям в <адрес>. Для чего Рустаму нужны были деньги, ему неизвестно. Откуда у того столько долгов, он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ он узнал от своих знакомых, что ФИО20 совершает кражи из гаражей с братьями или с друзьями. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Рустам приезжал на автостоянку по <адрес> в <адрес> и просил, чтобы он дал отсрочку в возврате 15 000 рублей, более он Рустама не видел (т. №).

Свидетель ФИО65, показания которой оглашены с согласия сторон, на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она приобрела два капитальных гаража № и № , расположенных в ГСК № «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>. Свидетельств о регистрации права собственности на гаражи нет, так как председатель до настоящего времени не может оформить все документы надлежащим образом, но при этом она ежегодно вносит членские взносы, так как является членом вышеуказанного ГСК. В основном данными гаражами пользуется ее сын – ФИО8, который хранит в гаражах различные предметы, в том числе автомобильные диски, автомобильные шины, инструменты, автомобильные запчасти и многое другое. Она в гараже свое имущество хранит сезонно, а именно детские машины, велосипеды. Ключ от гаражей находится у ФИО24. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО24 и сообщил, что вышеуказанные гаражи были взломаны и из гаражей похищены вещи, принадлежащие ФИО24. После совершения кражи, она так же приезжала в гаражи, но из ее вещей ничего похищено не было. ФИО24 сказал, что у того украли колеса, диски, две пилы, сварочный аппарат(т. №).

Свидетель ФИО11, показания которой оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснила, что примерно в 1990 году ее муж принимал участие в строительстве гаражно-строительного кооператива, который расположен по <адрес> в <адрес>. После того, как ГСК был построен, в пользовании у их семьи, а именно у нее, ее мужа и их сына – ФИО9, находился гаражный бокс № ГСК «<данные изъяты>», расположенный по вышеуказанному адресу. Данным гаражом они не пользовались, свои вещи в нем не хранили. Гараж принадлежал им и все время стоял пустой. Автомашину они также в гараж не ставили. Ее муж погиб в 2002 году. После его смерти гаражом ни она, ни ее сын не пользовались. В основном, по устной состоявшейся договоренности, гаражом пользовался председатель гаражно-строительного кооператива – ФИО111. Какие вещи он там хранил, ей неизвестно. За пользование гаражом он платил их семье 1 000 рублей. Она в

гараж не ходила. Примерно два года назад ее сын оформил указанный гараж в свою собственность, но гаражом он не занимался, свои вещи в нем не хранил. В общем, их гаражом распоряжался председатель, и они были не против. Она приезжала в ГСК только на общественные собрания или субботник.

Примерно пять лет назад, но точно она сказать не может, может быть и больше, ФИО112 спросил у нее разрешение, чтобы данным гаражом пользовался ФИО10, за определенную плату. Она была не против данного предложения, и Андрей ФИО31 познакомил ее с ФИО91. Ничего плохого про него сказать не может, человек очень порядочный. После чего ФИО113 сам передал ключи от гаража ФИО91. Какое именно имущество хранил в гараже ФИО91, ей неизвестно. Один раз в месяц они встречались с ФИО91 и тот передавал ей деньги за пользование гаражом в размере 2 500 рублей. Так как она на пенсии, не работает по инвалидности и для нее данные деньги небольшая прибавка к пенсии. Один раз, точно сказать не может когда, возможно в ДД.ММ.ГГГГ года, ей позвонил ФИО91 и сказал, что он находится в больнице и деньги за пользование гаражом ей привезет его внук – Рустам. После чего, с ней созвонился Рустам, которого она ранее не знала, они с ним встретились и тот передал ей деньги за гараж. После этого Рустам больше не приезжал. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, но точно сказать не может, может быть раньше, ей позвонил ФИО91 и сказал, что больше не будет пользоваться ее гаражом, так как у него возникли трудности. Тот пообещал найти человека, которому будет нужен гараж. После этого они больше с тем не созванивались. Ей неизвестно, передавал ли ФИО91 ключи от гаража председателю или нет. У нее с сыном ключей от гаража нет.

Она не спрашивала у ФИО91, кто еще помимо него пользовался гаражом и что они там хранили. О том, что в гараже могло храниться похищенное имущество, ей не было известно, так как она туда не приезжала (№).

Свидетель ФИО66, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он является председателем ГСК «<данные изъяты>», расположенного в районе <адрес>, в <адрес>. В указанном ГСК ему принадлежат гаражные боксы № и еще три бокса, номера которых он не помнит. В начале ДД.ММ.ГГГГ годов началось строительство вышеуказанного ГСК, в котором принимали участие все члены ГСК. В 1998 году он вступил в ГСК «<данные изъяты>», когда строительство было приостановлено, и предыдущий председатель ГСК предложил его кандидатуру, на что все члены ГСК согласились. Также, пока производилось строительство ГСК, он предоставлял строительные материалы, так как работал во Владивостокской ТЭЦ – 2 и занимался переработкой отходов, а также производством строительных материалов.

Одним из членов ГСК «<данные изъяты>» является ФИО11, которой принадлежит гараж № , вернее гараж официально оформлен на ее сына, но всеми вопросами, касающимися организационных моментов ГСК, занимается ФИО11. После того, как погиб ее муж, данным гаражом их семья не пользовалась. Не помнит точно, с какого года, но где-то с начала 2000-х годов гараж №, принадлежащий ФИО11, был сдан в аренду ФИО10. Каким образом он сдавался ему в аренду он уже не вспомнит, но может точно сказать, что ФИО91 пользовался данным гаражом на протяжении долгого периода времени. Изначально арендную плату ФИО10 платил через бухгалтера ГСК, но впоследствии стал платить арендную плату непосредственно ФИО11, по состоявшейся между теми договоренности. Он познакомил ФИО90 и ФИО91, чтобы те принимали решение самостоятельно по оплате арендной платы. Лично он их не знакомил, а передал номер телефона ФИО91 ФИО90. Ключи от гаража были у ФИО10 Далее, те самостоятельно решали все вопросы по оплате. ФИО58 они встречались один раз в месяц, когда тот передавал им арендную плату, которую он в последующем передавал ФИО90. Каких-либо дружеских и приятельских отношений у него с ФИО91 не было. Какие предметы и вещи хранил в гараже ФИО91, он не знает. В то время, когда гараж находился под контролем ГСК, то есть когда ФИО91 платил арендную плату через их бухгалтерию, примерно лет 10 назад, то он часто видел, что вместе с ФИО91 в гараж приезжали дети, как говорил сам ФИО91 – это были его внуки. Примерно 3-4 года назад в гараж стали приезжать молодые парни, как он понял, это были внуки ФИО91, которые уже подросли, он конечно тех не узнал. Молодые парни начали собираться в гараже №, их всегда было несколько человек. Вместе с теми иногда были девушки. Группа молодых

людей вела себя очень шумно, они оставляли после себя много мусора. На них стали жаловаться другие члены ГСК, и он сам неоднократно делал тем замечание. Насколько часто они приезжали в гараж, он не знает. Но несколько раз в месяц, когда он ставил в свой гараж автомашину, он их видел. Так как его гараж находится в пристроенном здании, которое находится вдалеке от гаража №, то он не видел, что привозили молодые парни в гараж, никогда не обращал на это внимание. Так же, что именно в нем хранилось, ему неизвестно.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года ему кто-то из членов ГСК или работников шиномонтажа, расположенного рядом с ГСК, сказал, что в гараж № приезжали сотрудники полиции и опечатывали там какие-то вещи. После данного события, в гараже № стало тихо, никто больше не шумел, не раскидывал мусор. Пользовался ли им кто-либо с начала апреля, ему неизвестно. ФИО58 в настоящее время он никаких отношений не поддерживает. С ФИО90 он встречается только по организационным вопросам ГСК (№).

Свидетель ФИО67, показания которой оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она приобрела в свою собственность автомашину «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № /RUS, белого цвета. Данную автомашину она решила сдать в прокат автомобилей, который расположен по <адрес> в <адрес>, чтобы иметь с ее аренды материальный доход. Вышеуказанная автомашина находилась в прокате автомобилей с ДД.ММ.ГГГГ года, после чего ею было принято решение забрать свою автомашину из данного автомобильного проката для того, чтобы произвести ее текущий ремонт. До настоящего времени автомашина находится в ремонте.

Со слов арендодателей автомобильного проката ей известно, что вышеуказанной автомашиной пользовался Кохович Рустам Романович, проживающий по <адрес>. У нее имеется копия договора проката транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Кто еще пользовался ее автомашиной, то есть брал ее в прокат, ей неизвестно.

Так же лица, которые работают в автомобильном прокате, говорили, что ее автомашину арендовали трое братьев, один из них Кохович Р.Р., на которого был оформлен договор транспортного средства. Сколько именно раз они арендовали ее автомашину, ей неизвестно (№

Свидетель ФИО51, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснила, что он является председателем ГСК «Откос-20», расположенного по <адрес> в <адрес>. В его обязанности входит управлением гаражно-строительным кооперативом. В данном ГСК у него в собственности имеется гараж №. Въезд в ГСК оборудован шлагбаумом, ключи от которого имеются у каждого члена ГСК, но иногда владельцы гаражей забывают закрыть шлагбаум. Камерами видеонаблюдения ГСК «<данные изъяты>» не оснащен, не охраняется. В ГСК включено 53 металлических гаража Дальзаводского типа.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 30 минут ему на мобильный телефон позвонил ФИО12 – собственник гаража № ГСК «<данные изъяты>» и сообщил, что когда он забирал свою автомашину из гаража, то увидел, что рядом стоящий гараж № открыт и дужка, на которую крепится навесной замок, сломана. После чего он сразу направился в ГСК «<данные изъяты> и по дороге он позвонил владельцу гаража № – ФИО13 и сообщил о произошедшем. Когда он подошел к гаражу № ГСК «<данные изъяты>», то увидел, ворота гаража приоткрыты, а дужка сломана, а точнее вся изрезана и изогнута, как он понял, каким-то металлическим предметом. Затем к гаражу приехал ФИО13, который вызвал сотрудников полиции (т.№

Свидетель ФИО12, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ в его собственности находится гараж №, расположенный в ГСК «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>. Гараж металлический, Дальзаводского типа. В данный гараж он приходит каждый день, утром и вечером, так как ставит там свою автомашину. Так же приезжает в гараж в выходные дни. Въезд в ГСК оборудован шлагбаумом, ключи от которого есть у каждого собственника. Но

очень часто собственники не закрывают шлагбаум на ключ. Он неоднократно приезжал в гараж и наблюдал, что шлагбаум открыт.

ДД.ММ.ГГГГ он пришел в свой гараж, чтобы забрать свою автомашину. Подойдя к гаражу №, он обратил внимание, что ворота гаража №, который находится рядом с его, приоткрыты. Он подошел поближе и увидел, что дужка замка, на которую крепится навесной замок сломана и изогнута, сам замок висел на второй дужке. В гараж он не заходил. Он сразу позвонил председателю ГСК – ФИО51 и сообщил о произошедшем.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 30 минут он возвращался с работы и приехал в гараж, чтобы поставить свою автомашину. При этом он видел, что гараж №, а точнее ворота, замок и дужки повреждений не имели. Все было в порядке, гараж был закрыт, замок висел в исправном состоянии на дужках гаража (№

Свидетель ФИО68, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснила, что ранее он проживал в <адрес>, где в школе изучал русский язык, также приезжал в Россию на заработки в ДД.ММ.ГГГГ, поэтому русским языком владеет, может писать и читать, разговорную речь понимает, в услугах переводчика не нуждается. В ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> из Республики Узбекистан, чтобы устроиться на работу. Его знакомый из Республики Узбекистан познакомил его с ФИО26, полных данных он не знает, у которого был пункт по приему черного и цветного металла. ФИО26 предложил ему работать по адресу: <адрес> и он согласился. Вышеуказанный пункт приема металла представляет собой металлический контейнер. В его обязанности входит прием черного и цветного металла, каких-либо документов о приеме металла, он не заполняет. После того, как накапливается достаточное количество металла, он звонит своему начальнику ФИО26 и тот обеспечивает грузовик, куда погружается весь металл и увозится. Куда именно увозится металл, ему неизвестно. Он его только принимает и загружает в грузовик. Металл ему приносят разные люди, он обычно спрашивает, не похищены ли данные вещи.

Так же уточнил, что парень по имени Рустам приезжал к нему в ДД.ММ.ГГГГ года. Он приобретал у Рустама различные гаечные ключи, металлические листы, то есть черный металл. Он всегда спрашивал, не похищены ли данные вещи, на что Рустам отвечал – нет. Рустам приезжал на белой автомашине.

На вопрос следователя, привозил ли ему Кохович Рустам в ДД.ММ.ГГГГ года на продажу оружейную дробь, пояснил, что он не может достоверно ответить на данный вопрос, так как в пункт приема металла приходят ежедневно много людей и приносят на сдачу металлолом и другие предметы, которые он у тех покупает, поэтому всех он запомнить не может, а также не помнит, какие именно предметы ему приносят. Он не исключает, что Рустам мог привозить ему на продажу оружейную дробь, которую он в последующем сдал своему начальнику, как цветной металл (т.№

Свидетель ФИО69, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в магазине <данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, в должности разнорабочего. В данном магазине продаются литье, шины и колеса для автомобилей. В его обязанности входит приобретение товара, а именно автомобильных колес, шин и литья (дисков), и подготовка их к дальнейшей продаже. В сети интернет на сайте «<данные изъяты>» у него есть личный кабинет, в котором указано, что их магазин занимается приобретением колес, шин, дисков на автомашины. Далее он подготавливает приобретенный товар к продаже и также подает объявление о продаже указанных товаров. Соответственно, на выставляемый на продажу товар, указывается стоимость выше той, по которой они его приобретали.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ему парень по имени Рустам продал комплект автомобильных шин. В дальнейшем Рустам неоднократно привозил ему на продажу автомобильные шины и литые диски.

Парень по имени Рустам приезжал к нему много раз, каждый раз предлагал ему приобрести различные автомобильные литые диски, автомобильные шины, автомобильные

колеса. Иногда Рустам приезжал один, иногда с другими парнями. В основном они приезжали втроем или вдвоем. В ДД.ММ.ГГГГ года Рустам почти всегда приезжал один. Товар Рустам привозил на автомашинах марки «<данные изъяты>» белого цвета, автомашине «<данные изъяты> синего цвета, марку точно не помнит, автомашине «<данные изъяты>» белого цвета. Государственные регистрационные номера он не запоминал. Рустам говорил, что все колеса, диски и шины тот приобретает в торговом порту. Денежные средства он всегда передавал только Рустаму.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ему позвонил Кохович Р.Р. и сообщил, что у того есть автомобильные шины и литые диски, которые он готов продать. Они договорились, что Рустам подъедет к нему в автомагазин «<данные изъяты> по <адрес> в <адрес>. По состоявшейся договоренности, Рустам подъехал к нему на автомашине, какой именно, он уже не помнит, с двумя парнями. Рустам открыл багажник своей автомашины, в которой находились: 1) зимние автомобильные шины, фирмы «<данные изъяты>», размер 215/65R16, 2011 года выпуска, производство Япония и литые диски марки «<данные изъяты>» R16x16,5. Данные автомобильные диски у него в последующем изъяли сотрудники полиции, как похищенное имущество. Автомобильные шины «<данные изъяты>», размер 215/65R16, он приобрел у Кохович Р.Р. за 3 000 рублей, их состояние и внешний вид его устроили. ДД.ММ.ГГГГ года он продал автомобильные шины «<данные изъяты>», размер 215/65R16, незнакомому ему мужчине за 5 000 рублей. Данные объявления у него не сохранились. Вышеуказанные автомобильные шины и литые диски были единым комплектом, поэтому он сам их разбортировал.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ему позвонил Кохович Р.Р. и сообщил, что у того есть автомобильные шины фирмы «<данные изъяты>». Они договорились, что Рустам подъедет к нему в автомагазин «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, чтобы показать шины. В этот же день Рустам подъехал к нему на автомобиле, марку которого он не помнит. Рустам открыл багажник своего автомобиля, в котором находились автомобильные шины марки <данные изъяты>», размер 265/65R17, летние, 2010 года выпуска, производство Индонезия. Он осмотрел их внешний вид, его все устроило, и он предложил Рустаму за них 5 000 рублей, на что тот согласился. Затем он передал Рустаму деньги, а тот в свою очередь ему вышеуказанные автомобильные шины. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, он продал данные шины за 7 000 рублей незнакомому мужчине. Данные объявления удалены. (т.№).

Свидетель ФИО10, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, что по адресу: <адрес>, он проживает совместно со своей супругой – ФИО58 и четырьмя внуками: Кохович Рустамом Романовичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Горбатюк Игорем Олександровичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Кохович Эдуардом Романовичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В его собственности находится автомашина «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № в кузове белого цвета, 2010 года выпуска. В страховом полисе помимо него, указаны его внуки – Кохович Рустам Романович и Кохович Эдуард Романович. Он иногда передает свою автомашину им, но куда тем на ней ездят, не сообщают. ДД.ММ.ГГГГ Кохович Э.Р. попросил его автомашину в пользование, и он около 17 часов 00 минут, передал ключи от своей автомашины, после чего, Кохович Э.Р. уехал на автомашине. Около 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Кохович Э.Р. вернулся, в это время, он и его супруга легли спать. Так как их квартира является 3-х комнатной, и их спальня находится в дальней комнате, при этом дверь они всегда закрывают, то он не слышал, во-сколько Кохович Р.Р. и Кохович Э.Р. вышли из дома. ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов 30 минут он и его супруга проснулись. Он прошелся по квартире и увидел, что Кохович Р.Р., Кохович Э.Р. и Горбатюк И.О. отсутствуют дома. Он спросил у Антюнюк, где внуки. На что тот ответил, что они ушли из дома ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 30 минут и до сих пор не вернулись. Он выглянул в окно и обнаружил, что его автомашина около дома отсутствует. Он стал звонить на номера абонентов внуков, но они были отключены от сети. Позже они узнали, что те находятся в отделе полиции по подозрению в хищении краж из гаражей (№

Свидетель ФИО70, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, что по адресу он проживает с сыном ФИО16, супругой и несовершеннолетним ребенком. ДД.ММ.ГГГГ года он является председателем ГСК №

расположенного вблизи <адрес> в <адрес>. В данном ГСК находится более 400 гаражных боксов. Въезд в ГСК шлагбаумом не оборудован, не охраняется, камер видеонаблюдения нет. В его обязанности входит руководство правления гаражно-строительным кооперативом. В ГСК он приходит практически каждый день, так как помимо рабочих вопросов, у него в вышеуказанном ГСК находятся в собственности гаражные боксы № и №. Так же вблизи с гаражным боксом № расположен гаражный бокс №, который принадлежит ФИО17. Каждый раз, когда он приходит в ГСК, то проходит мимо других гаражей, в том числе и мимо гаража ФИО17

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 00 минут он приехал в ГСК, чтобы поставить в гараж автомашину. После того, как он поставил автомобиль в гараж, примерно в 18 часов 10 минут, он пошел вдоль строчки гаражей и проходил мимо гаража ФИО17 Осматривая внешне гаражи, он увидел, что на гараже № принадлежащим ФИО17, срезан навесной замок, то есть замок был перекушен, по его мнению, каким-то металлическим предметом. Сам замок висел на дужках, на которые крепится навесной замок. Так же отметил, что повреждения на замке были практически незаметны. Ворота гаража были плотно закрыты. Он сразу же позвонил на мобильный телефон ФИО17, чтобы сообщить тому о произошедшем, но тот не взял трубку. После чего, он ушел домой. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут он снова приехал в ГСК. Подойдя к гаражу № он увидел, что замок находится в том же положении, что и вечером ДД.ММ.ГГГГ. Он снова позвонил ФИО17 Последний ответил на его телефонный звонок, и он сообщил ФИО17, что замок на гараже поврежден. После чего, он дождался ФИО17, который подъехал к гаражу через некоторое время. ФИО17 самостоятельно обратился в полицию. Ему известно со слов ФИО17, что из гаража были похищены колеса и еще какое-то имущество (№

Свидетель ФИО2, показания которого оглашены с согласия сторон на сновании ст. 281 УПК РФ по существу пояснил, что он проживает совместно с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В ДД.ММ.ГГГГ года его брат – ФИО114 приобрел в пользование капитальный гараж № в ГСК № рядом с домом 87 по <адрес> в <адрес>. Когда тот оформил гараж в собственность, ему точно неизвестно. Изначально гаражом пользовался только ФИО116, тот хранил там личные вещи. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, он попросил у брата второй комплект ключей от гаража, чтобы хранить там вещи, которые дома хранить негде. Так же он иногда ставил в данный гараж автомашину марки «<данные изъяты>». Ходил в гараж по мере необходимости.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 20 минут, он пришел в вышеуказанный гараж, чтобы взять там инструменты. Находился в гараже не более 10 минут, после чего, примерно в 20 часов 30 минут ушел из гаража. При этом, он закрыл за собой ворота и закрыл на ключ навесной замок, который крепился на петли. Более никакими запирающими устройствами гараж оснащен не был.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут он снова приехал в гараж, чтобы забрать необходимые ему вещи и обнаружил, что одна из петель, на которую крепился навесной замок, сломана. При этом ворота гаража были закрыты. После чего, он аккуратно открыл ворота, которые были не заперты. Он понял, что в гараж кто-то проникал. Он сразу позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Так же он позвонил брату и сказал, что гараж взломали. Примерно в 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО117 подъехал к гаражу, они дождались сотрудников полиции, с которыми зашли в гараж. При осмотре гаража, они обнаружили, что похитили вещи ФИО115 Его вещи были на месте. Ему известно, что у брата похитили: три колеса летней резины для джипа, пять колес летней резины на легковой автомобиль, дрель «<данные изъяты>», старую дрель, марку не знает, турбинку марки «<данные изъяты>», нэтбук «<данные изъяты>» и домкрат красного цвета. Его вещи из гаража похищены не были №

Свидетель ФИО71, показания которого оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по существу пояснил, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОУР УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте, когда к нему обратился Иванов Алексей Владимирович, 26.05.1995 г.р.,

уроженец г. Владивостока, который изъявил добровольное желание сообщить о совершенных им преступлений. Так Иванов А.В. сообщил, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он вместе с Коховичем Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем) находился в районе <адрес> в <адрес>, где они на одном из гаражей срезали навесной замок и похитили из данного гаража компрессор, колеса, шины на литье, электролобзик, экипировку мотоциклиста, аудиоколонки. Затем все похищенное они отвезли к Рустаму в гараж и планировали его продать.

Он же, в ДД.ММ.ГГГГ, в темное время суток, вместе с Коховичес Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем), находился в районе <адрес> в <адрес>, где они повредили, то есть сломали замок на одном из гаражей, после чего проникли в гараж и похитили из него надувную лодку, несколько килограмм оружейной дроби, палатку, кухню, спальный мешок и стулья. Затем все похищенное они отвезли к себе в гараж, который арендует Кохович Рустам. В дальнейшем похищенное планировали продать.

Он же, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, в ночное время находился в районе <адрес> вместе с Коховичем Р.Р. и Мироновым (Горбатюком) И.О., где они сломали петли на гараже. Затем они проникли в гараж, откуда похитили комплект резины, домкрат, дрель, болгарку. Данные вещи они вывезли в гараж, арендуемый Кохович Р.Р. по адресу: <адрес> они планировали продать, а деньги поделить между собой. Так же Иванов А.В. дал пояснения по данному факту.

Он же, в ДД.ММ.ГГГГ года, в ночное время, вместе с Коховичем Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем), находясь в районе <адрес>, отогнули ворота металлического гаража, откуда похитили колеса, две коробки передач, два комплекта гаечных ключей и колонки. Данные вещи они отвезли к Рустаму в гараж, который тот арендует в районе <адрес>. В последующем данные вещи они собирались продать, а деньги поделить между собой.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, вместе с Коховичем Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем), в ночное время суток, находясь в районе <адрес> в <адрес>, сломали замок на гараже и проникли в гараж, откуда похитили несколько комплектов резины, сварочный аппарат, компрессор, гироскутер и чемоданы. Все вещи они отвезли в гараж, который арендует Кохович Рустам в районе <адрес> они собирались продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Он же, в конце марта 2018 года, вместе с Коховичем Рустамом и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем), в ночное время суток, находились по ул. Адмирала Кузнецова в г. Владивостоке, где повредили замок на гараже и похитили из гаража блок цилиндра. Похищенный блок они отвезли к Рустаму в гараж, который тот арендует по <адрес>.

Иванов А.В. лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной были даны Ивановым А.В. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, находился на своем рабочем месте, когда к нему обратился Кохович Рустам Романович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>, который изъявил добровольное желание сообщить о совершенных им преступлений. Кохович Р.Р. сообщил о том, что в первых числах марта, он совместно с Горбатюк Игорем и Ивановым Алексеем, в ночное время суток, находились в гаражном кооперативе по <адрес>, где он с помощью болтореза перекусил замок на одном из капитальных гаражей, после чего оттуда они украли комплект резины из 4 штук, размер и название не помнит. После, похищенные колеса отвезли к тому в гараж № по адресу: <адрес>. На следующий день тот приехал к себе в гараж и забрал похищенные колеса, которые продал в скупку шин по <адрес>, мужчине по имени ФИО27 за 3 000 рублей. Деньги они втроем поделили поровну и каждый потратил на свои нужды. Так же по данному факту Кохович Р.Р. дал пояснения.

Он же, в первых числах марта, совместно с Мирновым Игги (Горбатюком Игорем) и Ивановым Алексеем, в ночное время суток, находились в гаражном кооперативе по <адрес>,

где он с помощью болтореза перекусил замок на одном из капитальных гаражей, после чего оттуда они украли комплект резины из 4 штук, размер и название не помнит. После, похищенные колеса отвезли к тому в гараж № по адресу: <адрес>. На следующий день тот приехал к себе в гараж и забрал похищенные колеса, которые продал в скупку шин по <адрес>, мужчине по имени ФИО27 за 3 000 рублей. Деньги они втроем поделили поровну и каждый потратил на свои нужды. Так же по данному факту Кохович Р.Р. дал пояснения.

Кохович Р.Р. лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколах. Явки с повинной были даны Кохович Р.Р. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия (т. №

Свидетель ФИО72, показания которого оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по существу дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО56 (№

Свидетель ФИО73, показания которого оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по существу пояснил, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОУР УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте, когда к нему обратился Кохович Рустам Романович, 26.08.1994 г.р., уроженец г. Владивостока, который изъявил добровольное желание сообщить о совершенных им преступлений. Так Кохович Р.Р. сообщил, что примерно в начале февраля 2018 года, он совместно с Ивановым Алексеем и Мироновым Игги (Горбатюком Игорем), в ночное время суток, находились в гаражном кооперативе, рядом с домом № по <адрес> в <адрес>, где с помощью лома они сломали навесной замок на одном из капитальных гаражей. После чего они прошли в гараж и похитили из него компрессор, несколько автомобильных шин и дисков, электролобзик, защитную экипировку для мотоциклистов, аудиоколонки. Все похищенное они отвезли в гараж № по <адрес> в <адрес>. На следующий день он приехал в гараж, забрал все похищенные колеса и продал их в по <адрес>, парню по имени ФИО27, за 7 000 рублей. Деньги они поделили поровну и потратили на свои нужды.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время суток, совместно с Мироновым Игги (Горбатюком Игорем) и Ивановым Алексеем, находился в районе <адрес> в <адрес>, где расположены металлические гаражи. Из одного из гаражей они похитили надувную лодку двухместную серого цвета, оружейную дробь, палатку, кухню, спальный мешок, стулья и маленький ящик спирта в бутылках. После чего они поехали в гараж 127, который расположен по <адрес>, где выгрузили похищенное. На следующий день он продал дробь в пункт приема металла за 900 рублей, а резиновую лодку по объявлению на сайте «<данные изъяты> незнакомому мужчине в районе проспекта Красоты.

Он же, в ДД.ММ.ГГГГ года, вместе с Мироновым Игги (Горбатюком Игорем) и Ивановым Алексеем, в ночное время суток, находясь в гаражном кооперативе, расположенном по <адрес>, путем отгиба ворот одного из гаражей, проникли внутрь, откуда похитили колеса в количестве 4 штук, размер 14 на штамповке, автоматические коробки передач, два комплекта гаечных ключей «<данные изъяты>» в коробке зеленого цвета и в коробке коричневого цвета, сабвуфер и две колонки. Похищенное отвезли в гараж по <адрес>. На следующий день поехали в гараж, забрали часть похищенного и поехали продавать. Часть продали в скупку по <адрес>, часть по <адрес>. Деньги от продажи поделили поровну. Так же по данному факту Кохович Р.Р. дал пояснения.

Он же, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, вместе с Мироновым Игги (Горбатюком Игорем) и Ивановым Алексеем, находясь в гаражном кооперативе по <адрес> в <адрес>, с помощью болторезов срезали навесной замок на одном из гаражей, после чего сняли с петель и проникли в гараж, откуда похитили головку двигателя. После чего, в эту же ночь, они продали похищенную головку двигателя в пункт приема металла по <адрес> в <адрес> за 700 рублей.

Кохович Р.Р. лично ознакомился с протоколами явок с повинной. Пояснил, что с его слов указанные протоколы записаны верно, после чего поставил свои подписи в указанных протоколых. Явки с повинной были даны Коховичем Р.Р. добровольно, без применения к нему каких-либо мер психологического, морального и физического воздействия (т№).

Кроме того, вина Коховича Р.Р., Миронова (Горбатюка) И.О., Иванова А.В., Коховича Э.Р., подтверждается и другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

заявлением ФИО50, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые в период времени с 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 12.15 часов ДД.ММ.ГГГГ похитили принадлежащее ему имущество, причинив значительный материальный ущерб в размере 92 000 рублей №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен с фотофиксацией осмотр гаражного бокса №, расположенного по <адрес> в <адрес>, как место совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: навесной замок, след протектора шины (т№

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Коховича Рустама Романовича, осмотрен автомобиль «<данные изъяты>» № стоящий на участке местности возле <адрес> в <адрес>. В автомобиле «<данные изъяты>» № обнаружены и изъяты: ножницы большие по металлу, механические, красного цвета, с захватом 48 дюймов и с давлением 1200 кг, лом металлический коричневого цвета, лом металлический черного цвета, заднее колесо от автомобиля марки «<данные изъяты>» №. Заднее колесо с автомобильной шиной марки «<данные изъяты>» и литым диском, признано в качестве вещественного доказательства, приобщено к материалам уголовного дела и передано на ответственное хранение свидетелю ФИО10 (т№

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому след протектора шины транспортного средства, изъятый в ходе осмотра места гаражного бокса № ГСК, расположенного по адресу: <адрес>, мог быть оставлен протектором колеса шины автомашины «<данные изъяты>

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на поверхности замка, изъятого с двери гаражного бокса № по <адрес> в <адрес>, имеются следы орудия взлома. Представленный на исследование замок неисправен, подвергался воздействию постороннего предмета и были взломаны при помощи этого предмета. Следы орудия взлома могли быть оставлены двумя ломами, изъятыми в ходе осмотра автомашины «<данные изъяты>

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены навесные замки, изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ножницы большие по металлу (саперные ножницы), два металлических лома, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела и переданы в камеру хранения УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> (квитанция №).

Также, осмотрены изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ ножницы большие по металлу (саперные ножницы).

Саперные ножницы признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам уголовного дела и переданы в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> (квитанция №).

Также, осмотрен изъятый в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ навесной замок, который признан в вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела и передан в камеру хранения УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> (квитанция №).

Также, осмотрен изъятый в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ металлический навесной замок, который признан вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела и передан в камеру хранения УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> (квитанция №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Кохович Рустама Романовича, осмотрен гаражный бокс № по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра гаража обнаружено и изъято: картонная коробка белого цвета, марки «<данные изъяты>» с колонками; шуруповерт «<данные изъяты>»; электрический лобзик марки «<данные изъяты>»; палатка зеленого цвета, три стула, спальный мешок синего цвета, коврик зеленого цвета, маскировочная сетка, газовая плита «<данные изъяты>», дрель синего цвета, три колеса без маркировочных обозначений; морозостойкие провода «<данные изъяты>»; чемодан розового цвета, фрезер <данные изъяты> и кейс <данные изъяты>, сварочный аппарат «<данные изъяты>», две мебельные струбцины – зажимы №

протоколом осмотра предметов с участием потерпевшего ФИО50 в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ: картонная коробка белого цвета, марки «<данные изъяты>» с колонками; шуруповерт <данные изъяты>»; электрический лобзик марки «<данные изъяты>». В ходе осмотра потерпевший ФИО50 указал, что именно данные предметы были похищены у него по адресу: <адрес> ГСК Гараж № в период времени с 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные предметы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела и возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО50 (т№

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск «Verbatim» с содержащейся информацией о детализации телефонных соединений абонентского номера №, принадлежащий Кохович Э.Р., из которого следует, что абонентский номер находился в зоне следующих базовых станций: ДД.ММ.ГГГГ в 01.31 часов –<адрес>, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 23.37 часов –<адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 23.21 часов – <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 00.35 часов – <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 18.53 часов – <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 21.01 часов – <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 18.17 часов – <адрес>, диск признан вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела, хранится в материалах уголовного дела (т. №);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск «Verbatim», с содержащейся информацией о детализации телефонных соединений абонентского номера № , принадлежащий Кохович Р.Р., согласно которому абонентский номер находился в зоне действия следующих базовых станций в <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ – <адрес> ДД.ММ.ГГГГ –<адрес>; <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ- <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ –<адрес>; ДД.ММ.ГГГГ – <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> ДД.ММ.ГГГГ- <адрес> диск признан вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела и хранится при материалах уголовного дела (т. №

<адрес> с 14.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 11.10 часов ДД.ММ.ГГГГ вскрыли гараж № ГСК по адресу: <адрес> в <адрес>, откуда похитили имущество: резиновую лодку, палатку-кухню, три складных стула, маскировочную сеть, спальный мешок, дробь оружейную, коврик-пенку на сумму 100 000 рублей (т.№);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен гаражный бокс № ГСК «<данные изъяты>», расположенный по <адрес> в <адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: 1 темная дактилопленка со следом трикотажной ткани, CD-диск со следом обуви и со следом взлома (т. №);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО13, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ предметы. В ходе осмотра потерпевший ФИО13 указал, что данные предметы были похищены у него из гаража № ГСК по адресу: <адрес>., осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела, возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО13 (№);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на представленном на исследование компакт-диске имеется файл «IMG 0027.JPG» с цветным изображением следа орудия взлома, изъятым ДД.ММ.ГГГГ с поверхности дужки ворот гаража № по <адрес>, ГСК «<данные изъяты> в <адрес>, который пригоден для определения групповой принадлежности следообразующего объекта. Решить вопрос о пригодности следа для

идентификации следообразующего объекта можно только при наличии конкретного экземпляра орудия взлома, если оно после следообразования не подвергалось каким-либо воздействиям, вызвавшим изменения его рабочей поверхности (т. 9 л.д. 144-145),

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1. На компакт-диске, имеется изображение (IMG0027.JPG) с цветным изображением следа орудия взлома, изъятым ДД.ММ.ГГГГ с поверхности дужки ворот гаража № по <адрес> ГСК «<данные изъяты>» в <адрес>, который пригоден для определения групповой принадлежности следообразующего объекта. 2. Эти следы могли быть оставлены саперными ножницами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомашины «<данные изъяты> № так и другим инструментом, имеющие две режущие кромки (большие клещи, кусачки, саперные ножницы и т.п.) №

заявлением ФИО48, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые из гаража № ГСК № похитили его личные вещи (т№);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицей, в ходе которого осмотрен гараж № ГСК №, по <адрес> в <адрес>. В ходе осмотра установлено, что петля навесного замок сорвана, замок висит на второй части от петель. В ходе осмотра обнаружено и изъято один след перчатки, один след обуви, два следа пальцев рук (т№);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшего ФИО48, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ предметы, которые, как пояснил потерпевший ФИО48 похищены из его гаража № ГСК № по <адрес> в <адрес>. Признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела, возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО48 (№);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого четыре следа орудия взлома, обнаруженные на воротине гаража № ГСК <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>, могли быть оставлены саперными ножницами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомашины «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №

Один след на воротине гаража № ГСК 90 по <адрес> в <адрес>, вероятно оставлен рабочей частью саперных ножниц, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомашины «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №);

заявлением ФИО42, в котором она просит разобраться о вскрытии принадлежащего ей автомобильного гаража и хищении, принадлежащих ей вещей и имущества из гаражного бокса № в ГСК № по <адрес> в сумме 62 000 рублей №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен гараж № ГСК № по адресу: <адрес>, как место совершения преступления, петли на правой воротине имеют повреждения в виде разрывов от воздействия посторонним предметом. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: следы орудия взлома, один отрезок темной дактилопленки со следом перчатки (№

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следы орудия взлома, изъятых методом фотографирования при осмотре места происшествия по факту кражи, совершенной из гаража № ГСК № по <адрес> в <адрес> образованы рабочей частью орудия взлома типа саперных ножниц, которыми были нанесены повреждения в виде следов вдавления на металлическом пробое, а потом пробой был отломлен. В следах не отобразились типоразмерные характеристики предмета их оставившего, в связи с чем следы не пригодны для идентификации (т. №);

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО61 опознал ФИО4, как парня, который ДД.ММ.ГГГГ, если он не ошибается в дате, продал ему лодку (№);

заявлением ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО74 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем повреждения замков на входной двери его гаража №, по <адрес> в <адрес> ГСК «<данные изъяты> тайно похитило инструменты, два комплекта колес, причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 240 000 рублей №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр гаража № ГСК «Восток» по <адрес> в <адрес>, как место совершения преступления, в ходе осмотра изъято замок, след обуви, след орудия взлома (№);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ навесной замок, признан вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела, передан на ответственное хранение потерпевшему ФИО74 (№

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшего ФИО74, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ пластмассовый ящик серого цвета, на котором выполнена надпись «<данные изъяты>»; сварочный инвертор марки «<данные изъяты>», две идентичные мебельные струбцины черно-бирюзового цвета, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела, возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО74 (№);

заявлением ФИО8, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые в период с 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ незаконно проникли в находящемся в его пользовании гаражные боксы № и 140 ГСК № «Пламя» по адресу: Вострецова 19 по городу <адрес>. Откуда похитили следующее принадлежащее ему имущество: 1) комплект резины «<данные изъяты>» стоимостью 13 000 рублей, оригинальное литье «<данные изъяты>», стоимостью 15 000 рублей; 2) комплект резины Японского производства стоимостью 10 000 рублей, на литых диска производства Корея, стоимостью 10 000 рублей; 3) комплект резины Японского производства стоимостью 12 000 рублей на литых дисках «<данные изъяты>» стоимостью 17 000 рублей; 4) комплект резины «<данные изъяты>» стоимостью 15 000 рублей; 5) литые диски «<данные изъяты>», стоимостью 5 000 рублей; 6) инверторный сварочный аппарат, стоимостью 5 000 рублей; 7) бензопила Японского производства, стоимостью 15 000 рублей; 8) ручная циркулярная пила, стоимостью 10 000 рублей; 9) противотуманные фары на автомашину «<данные изъяты>» с 1996 по 2000 модельный год, стоимостью 5 000 рублей: 10) аккумулятор «<данные изъяты>» 45А, стоимостью 3 000 рублей, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб на сумму сто тридцать пять тысяч рублей (т№);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр гаража №, расположенного в крытом кооперативе «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 2, как место совершения преступления. В ходе осмотра установлено, что навесной замок находится на левой петле в положении закрыто, левая петля имеет повреждения в виде спила. В ходе осмотра проводилась фотосъемка.

В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: след протектора шин, след обуви, следы орудия взлома (№);

заявлением ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период с 14:00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 15:00 часов ДД.ММ.ГГГГ незаконно проникли в его гараж у <адрес> в <адрес>, откуда похитили принадлежащее ему имущество №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицей, согласно которому произведен осмотр гаража у <адрес> в <адрес> №, как место совершения преступления, в ходе осмотра изъято след протектора шины АМТС №

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицей, с участием потерпевшего ФИО52 в ходе которого осмотрены изъятые в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ морозостойкие провода «<данные изъяты>», признаны вещественным

доказательством, приобщены к материалам уголовного дела и возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО52, в ходе осмотра потерпевший ФИО52 указал, что именно данные морозостойкие провода были похищены у него из гаража у <адрес> в <адрес> морозостойкие провода «<данные изъяты> (№);

заявлением ФИО17, согласно которому он просит принять меры в отношении лиц, которые вскрыли его гараж в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ем причинили ему ущерб 150 000 рублей. Гараж в ГСК № по адресу <адрес>

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр металлического гаража № ГСК № , расположенного по <адрес> в <адрес>, как место совершения преступления. В ходе осмотра установлено, что гараж имеет две воротины, правая и левая имеют металлические ушки без повреждений. На правой воротине, на ушке находится навесной замок, который имеет повреждение в виде отпиливания. В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят: замок (№);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому навесной замок, изъятый в ходе осмотра места происшествия – металлического гаража № ГСК № по <адрес> в <адрес>, неисправен, на его поверхности имеются следы воздействия постороннего предмета пригодные для идентификации орудия его оставившего. Данные следы оставлены рабочими частями саперных ножниц, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомашины «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак М №

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свидетелем ФИО69 добровольно выданы: четыре автомобильные шины марки «<данные изъяты> размер 245/55R19; четыре автомобильных литых диска марки <данные изъяты>», размер 16/6,5 (т№

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО17, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ и в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ: комплект автомобильных литых дисков марки «Mitsubishi»; комплект автомобильных шин марки «<данные изъяты>», размер 245/55R19; пластиковый чемодан розового цвета. В ходе осмотра потерпевший ФИО17 указал, что именно данные предметы были похищены у него по адресу: <адрес> ГСК № гараж № . Вышеуказанные предметы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела и возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО17 (№

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетелем ФИО72 добровольно выдан флеш-накопитель «<данные изъяты>. (№

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен флеш-накопитель «Transcend» 8Gb, добровольно выданный свидетелем ФИО72 в ходе выемки. При просмотре информации, содержащейся на флеш-накопителе, установлено, что видеозапись производится на улице, отчетливо видна часть не асфальтированной дороги (перекресток) и собранный на отдельные участки снег. В 04:57:57 слева на экране появляется свет и с правой стороны въезжает автомашина светлого цвета «<данные изъяты>», в то время, когда автомашина проезжает под камерой наблюдения, просматривается табличка с государственным регистрационным знаком, на котором отчетливо видны буквы и цифры «№. Далее, в свете фар просматриваются гаражи, которые расположены с левой стороны от видео фиксации. Вышеуказанная автомашина проезжает вдоль ряда гаражей и останавливается около одного из гаражей, при этом остаются включенными только задние габариты, свет фар выключается, автомашина остается около гаражей. На этом в 04:59:59 запись заканчивается. Флеш-накопитель «<данные изъяты>» признан вещественным доказательством, приобщен к материалам уголовного дела и хранится при материалах уголовного дела (т. №);

постановлением о проведении ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с использованием негласной аудио-видео записи за гражданином Кохович Рустамом Романовичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего: <адрес> (т. №);

постановлением о представлении результатов ОРД, согласно которому сотрудниками ОУР УМВД России по <адрес> в отношении Кохович Рустама Романовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, на основании постановления начальника полиции УМВД России по <адрес> полковника полиции ФИО75 от 23.03.2018г. № с, проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», результаты которого отражены в рапорте о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». Следователю представлены: постановление начальника полиции УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №с; рапорта о проведении ОРМ «Наблюдение» в отношении Кохович Р.Р.; компакт-диск «Verbatim CD-R» № с с видеозаписью ОРМ «Наблюдение» в отношении Кохович Рустама Романовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения №

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО76 осмотрен компакт-диск CD-R Verbatim, № с с видеозаписью ОРМ «Наблюдение» в отношении Кохович Рустама Романовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Компакт-диск CD-R Verbatim, № с признан в качестве вещественного доказательства, приобщен к материалам уголовного дела и хранится при материалах уголовного дела (№);

заявлением ФИО77, согласно которому он просит принять меры в отношении неустановленного лица, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем слома замка проникло в принадлежащий ему гараж, находящийся по адресу ГСК- № (рядом с Адмирала Кузнецова, <адрес>) бокс № и похитило головку блока двигателя марки <данные изъяты>. Причиненный ущерб оценивает в 4000 рублей (№

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр гаража № ГСК № по <адрес>, как место совершения преступления. В ходе осмотра установлено, что гараж капитальный, имеет две воротины, правая дверь на момент осмотра снята с петель. На двери и левой воротине имеются металлические ушки для навесного замка, которые имеют повреждения в виде отлома. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято: след обуви, следы пальцев рук (№

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель ФИО68 с уверенностью опознал ФИО4, как парня, который в начале апреля 2018 привозил ему на сдачу металл, а именно четыре диска и бак. В ДД.ММ.ГГГГ тот так же привозил ему на продажу металл. Знает, что того зовут Рустам. Данного парня он опознал по глазам №

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО69 опознал Коховича Рустама Романовича с уверенностью, как парня, который ДД.ММ.ГГГГ года неоднократно привозил ему на продажу автомобильные колеса, автомобильные литые диски, автомобильные шины. Часть автомобильных шин и литых дисков, которые ему привозил Рустам, были у него изъяты сотрудниками полиции, как похищенное имущество №

Кроме того был изучен и учтен характеризующий материал.

Все доказательства оценены судом с точки относимости и допустимости, и нарушений УПК при их получении суд не выявил, а потому все они признаны допустимыми и не подлежат исключению.

Показания потерпевших согласуются с показаниями свидетелей и оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, так как все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса, ранее подсудимые с потерпевшими и основной массой свидетелей знакомы не были, неприязненных отношений между ними не существовала, следовательно оговаривать оснований подсудимых ни у потерпевших ни у свидетелей не имелось.

Признак тайности хищения подтверждается тем обстоятельством, что подсудимые завладели чужим имуществом, когда потерпевшие и иные лица отсутствовали, что было для подсудимых очевидно.

Признак значительности причиненного ущерба подтверждается суммами похищенного и показаниями потерпевших, а также их материальным положением.

Признак незаконного проникновения в хранилище подтверждается тем обстоятельством, что подсудимые проникали в гаражи и иные помещения, предназначенные для временного размещения материальных ценностей без ведома их хозяев и вопреки их воле, так как их туда никто не приглашал и не давал на это разрешение и это было для подсудимых очевидно.

Суд полагает установленным тот факт, что действия подсудимых производились по предварительному сговору группой лиц, где каждый исполнял отведенную ему роль, при этом цель посягательства была единой – хищение имущества потерпевших. Данное обстоятельство подтверждается показаниями самих подсудимых, говоривших о том, что Кохович Р.Р. должен был подыскать подходящий для совершения преступления гараж, далее туда проникать, Иванов А.В. в свою очередь должен был помогать Коховичу Р.Р. проникать в гараж, используя лом для облегчения проникновения, выносить из гаража похищенное имущество и переносить его к автомобилю, грузить его туда, а Миронов (Горбатюк) И.О., в то же время должен был во время проникновения Коховича Р.Р. и Иванова А.В. в гараж, следить за окружающей обстановкой, наблюдая за тем, чтобы действия Коховича Р.Р. и Иванова А.В. никто не обнаружил, а затем помогать грузить похищенное имущество в автомобиль. Кроме того, изложенное следует из показаний свидетелей ФИО72 и ФИО118., которые в рамках оперативно-розыскных мероприятий осуществляли наблюдение за подсудимыми в момент совершения ими преступлений. При этом свидетели показали, что действия подсудимых были согласованы, слажены и последовательны.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что анализ и оценка доказательств, полностью согласующихся между собой, а потому признаваемых судом достоверными позволяют сделать вывод о виновности всех подсудимых в инкриминируемых им преступлениях.

Действия Коховича Р.Р., Иванова А.И., Миронова (Горбатюка) И.О., каждого суд квалифицирует:

в отношении потерпевшего ФИО50 по пп. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении потерпевшего ФИО13 по пп. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении потерпевшего ФИО48 по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении потерпевшего ФИО42 по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении потерпевшего ФИО74 по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, в крупном размере;

в отношении потерпевшего ФИО8 по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному

сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении ФИО52 по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении потерпевшего ФИО17 по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину;

в отношении потерпевшего ФИО77 по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище.

При назначении наказания за совершенные Коховичем Р.Р. преступления, суд принимает во внимание обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений, которые относятся к преступлениям против собственности, одно из которых является тяжким, личность виновного, который на момент преступления не судим (т№ на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит (т№), по месту жительства характеризуется посредственно (№

Обстоятельствами, смягчающими наказание Коховича Р.Р. в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, явки с повинной по всем эпизодам.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья подсудимого, его близких родственников, состояние здоровья его жены и ее беременность.

Обстоятельств, отягчающих наказание Коховичу Р.Р., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения Коховича Р.Р. от наказания, для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и применение ст. 64 УК РФ судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, способствующие целям и мотиву совершенного преступления.

Оценив совокупность вышеперечисленных обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями общей части уголовного закона, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, без назначения дополнительных наказаний.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающего, применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при исчислении срока наказания.

При исчислении срока наказания суд принимает во внимание также лидирующую роль Коховича Р.Р. в организации и совершении преступлений.

При назначении наказания за совершенные Мироновым (Горбатюком) И.О. преступления, суд принимает во внимание обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений, которые относятся к преступлениям средней тяжести против собственности, личность виновного, который ранее не судим № на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит №), по месту жительства характеризуется посредственно №).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Миронову (Горбатюку) И.О. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья его и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Миронову (Горбатюку) И.О., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения Миронова (Горбатюка) И.О. от наказания, для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и применение ст. 64 УК РФ судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, способствующие целям и мотиву совершенного преступления.

Оценив совокупность вышеперечисленных обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями общей части уголовного закона, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, без назначения дополнительных наказаний.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающего, применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при исчислении срока наказания.

При назначении наказания за совершенные Ивановым А.В, преступления, суд принимает во внимание обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений, которые относятся к преступлениям средней тяжести против собственности, личность виновного, который ранее не судим № на учете у врача нарколога не состоит, однако имеются сведения о состоянии опьянения ДД.ММ.ГГГГ (т№) у врача психиатра не состоит (№ по месту жительства характеризуется посредственно (№

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иванову А.В. в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной по всем эпизодам.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Иванову А.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения Иванова А.В. от наказания, для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и применение ст. 64 УК РФ судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, способствующие целям и мотиву совершенного преступления.

Оценив совокупность вышеперечисленных обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями общей части уголовного закона, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, без назначения дополнительных наказаний.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающего, применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при исчислении срока наказания.

Гражданские иски потерпевших заявленные в ходе предварительного следствия, подлежат удовлетворению в части, с учетом возвращенного им имущества.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Коховича Рустама Романовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО50) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по пп. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО13) и назначить наказание в виде 2 (двух) 6 (шести) месяцев лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО48) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО42) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО74) и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО8) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО52) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО17) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по пп «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО77) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО4 назначить 4 (четыре) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в орган, ведающий исполнением приговора по месту жительства, являться туда на регистрационную отметку один раз в месяц, без уведомления данного органа не менять места жительства и работы.

Приговор Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Коховича Р.Р. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Коховичу Р.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу– отменить.

Миронова Игги (Горбатюка Игоря) Олександровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО50) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по пп. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО13) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО48) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО42) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО74) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО8) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО52) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО17) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по пп «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО77) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Миронову И. (Горбатюку И.) О. назначить 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в орган, ведающий исполнением приговора по месту жительства, являться туда на регистрационную отметку один раз в месяц, без уведомления данного органа не менять места жительства и работы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу– отменить.

Иванова Алексея Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО50) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по пп. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО13) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО48) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО17) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по пп «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО77) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО42) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО74) и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО52) и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Его же признать виновным по п.п «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в отношении ФИО8) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Иванову А.В. назначить 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шести) месяцев.

Обязать в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в орган, ведающий исполнением приговора по месту жительства, являться туда на регистрационную отметку один раз в месяц, без уведомления данного органа не менять места жительства и работы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу– отменить.

Взыскать с Коховича Рустами Романовича, Миронова Игги (Горбатюка Игоря) Олександровича, Иванова Алексея Владимировича, солидарно, в счет возмещения ущерба в пользу:

потерпевшего ФИО50 84665 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей;

потерпевшего ФИО13 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей;

потерпевшего ФИО48 59000 (пятьдесят девять тысяч) рублей;

потерпевшего ФИО42 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей;

потерпевшего ФИО74 201862 (двести одну тысячу восемьсот шестьдесят два) рубля 50 (пятьдесят) копеек;

потерпевшего ФИО52 142000 (сто сорок две тысячи) рублей;

потерпевшего ФИО8 122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей;

потерпевшего ФИО17 159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Примкрайсуд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Л.А. Смоленкова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».